ZNAČILNOSTI OBLIGACIJSKIH RAZMERIJ

RAZMERJE MED UPNIKOM IN DOLŽNIKOM

Obligacijsko razmerje je **razmerje med določenimi osebami – strankami** obligacijskega razmerja, od katerih ima ena stranka položaj **upnika,** druga pa položaj **dolžnika. Vsebina** obligacijskega razmerja so torej **pravice in obveznosti strank**: upnik ima pravico zahtevati **(terjati) izpolnitev**, dolžnik pa ima obveznost opraviti **(dati) izpolnitev. Predmet** dolžnikove obveznosti je določena **dajatev, storitev,opustitev ali dopustitev.**

RELATIVNO RAZMERJE

Obligacijsko razmerje je **relativno razmerje**, kar pomeni, da razmerje **učinkuje samo med strankama**, med upnikom in dolžnikom, ne pa zunaj tega razmerja.

Obligacijska pravica je zato relativna pravica, v primerjavi s **stvarno pravico, ki je absolutna**, ker učinkuje proti vsem

Lastnik stvari ima absolutno pravico in je upravičen svojo stvar uporabljati, uživati in z njo razpolagati. **Lastnik je v pravnem razmerju do vseh drugih oseb**. Vse druge osebe se morajo vzdržati dejanj, s katerimi bi kršile lastnikova upravičenja.

PRAVNO VAROVANO RAZMERJE

Obligacijsko razmerje je pravno **razmerje, ki je pravno varovano**, saj upnik lahko **uveljavi svojo pravico pri sodišču**, če dolžnik prostovoljno ne izpolni obveznosti. Upnik mora svojo pravico v določenem roku **uveljaviti, sicer mu ta zastara.**

VIRI OBLIGACIJSKEGA PRAVA

Najpomembnejši formalni pravni viri obveznostnega prava so **zakoni, pa tudi podzakonski predpisi**, kot npr. uredbe, odloki, pravilniki itd.

OBLIGACIJSKI ZAKONIK (OZ) **je najpomembnejši formalni pravni vir**. Razdeljen na dva vsebinska dela:

-**splošni del** (temeljna načela in splošna pravila za obligacijska razmerja, o nastanku, učinkih, vrstah in prenehanju obveznosti, spremembi upnika in dolžnika itd.);

-**posebni del** (pogodbena in druga obligacijska razmerja na področju prometa blaga in storitev, predvsem pravila o posameznih pogodbah in pravnih poslih).

UZANCE IN POSLOVNI OBIČAJI **so** poleg zakonov in podzakonskih predpisov pravni vir za urejanje določenih obligacijskih razmerij, če so izpolnjeni **pogoji za njihovo uporabo**

Po OZ se uzance in poslovni običaji uporabljajo tudi brez dogovora, a le
med gospodarskimi subjekti in le za presojo potrebnih ravnanj in njihovih učinkov.

1. ZAKAJ SO POMEMBNA TEMELJNA NAČELA OBLIGACIJSKEGA PRAVA IN KATERA POZNATE?

-Služijo kot okvir pogodbene svobode, kot usmeritve za razlago nejasnih zakonskih določb, kot usmeritev za razlago nejasnih pogodbenih določb. Uporabljajo se posredno preko ostalih določb, uporabljajo pa jih pogodbene stranke, 3. osebe(imajo interes vendar niso stranke) in osebe ki odločajo o sporu.

TEMELJNA NAČELA:

- Dispozitivna narava zakonskih določb
- prosto urejanje obligacijskih razmerij
- enakopravnost udeležencev v obligacijskih razmerjih(pravna enakopravnost)
- načelo vestnosti in poštenja (v skladu z dobrimi poslovnimi običaji)
- skrbnost (kot v lastnih stvareh; dobrega gospodarja; dobrega gospodarstvenika; dobrega strokovnjaka)
- prepoved zlorabe pravic
- načelo enake vrednosti dajatev

- dolžnost izpolnitve obveznosti
- prepoved povzročanja škode
- mirno reševanje sporov

POJASNITE VSEBINO TEMELJNEGA NAČELA AVTONOMIJE POGODBENIH STRANK!

Udeleženci v pravnem prometu prosto urejajo obligacijska razmerja. Ne morejo jih urejati v nasprotju:

(1) z ustavo,
(2) s prisilnim predpisi,
(3) z moralnimi načeli.

Prosto urejanje v teh okvirih pomeni, da subjekti obligacijskih razmerij:

- sami odločajo, ali bodo sploh sklenili obligacijsko razmerje;
- si sami izberejo sopogodbenika;
- sami določijo vsebino obligacijskega razmerja (o.r.).

Omejitve načela avtonomije volje strank:

(1) pogodbe, ki jih je po zakonu treba nujno skleniti – pravni sistem sili udeležence v sklepanje določenih o.r. tudi proti njihovi volji (npr. avtomobilsko zavarovanje);
(2) pogodbe, ki jih je po zakonu treba skleniti z določenim udeležencem – npr. predkupna pravica;
(3) ničnost pogodb, če:
1) je predmet obveznosti nemogoč, nedopusten, nedoločen ali nedoločljiv;
2) pogodba nima kavze (podlage) ali je kavza nedopustna;
3) je razvezni ali odložni pogoj v nasprotju z ustavnimi načeli, prisilnimi predpisi ali moralo.
(4) zakonsko obvezne sestavine pogodb – posamezne pogodbe morajo vsebovati sestavine, ki jih določa zakon;
(5) obvezna oblika pogodbe – zakon za posamezne pogodbe določa, da morajo biti sklenjene v določeni obliki: pisno ali v obliki notarskega zapisa;
(6) omejitve v korist ostalih načel obligacijskega prava.

Posledica kršitve načela avtonomije volje strank je NIČNOST pogodbe.

Načelo dispozitivnosti, pravilo in primer pomeni, da OZ udeležencem obveznostnih razmerij dopušča, da svoje razmerje **uredijo tudi drugače, kot je določeno v zakonu**, če iz posamezne določbe OZ ali iz njenega smisla ne izhaja kaj drugega.

Razlikujemo dve vrsti pravnih norm:
-**dispozitivne** ali neprisilne (ius dispositivum) ter
-kogentne ali prisilne (ius strictum, ius cogens)

Določbe OZ so **praviloma dispozitivne narave**, obstaja pa nekaj razmeroma **redkih kogentnih določb**. Razmerij, ki so urejena s prisilnimi normami, udeleženci **ne morejo urediti drugače**, kot določa zakon.

Načelo enakopravnosti, pravilo in primer, da so **vsi udeleženci v obveznostnih razmerjih enakopravni,** naj zagotavlja pravno enakost strank in pomeni naj noben udeleženec obligacijskih razmerij nima močnejšega pravnega položaja.

Načelo enake vrednosti dajatev, pravilo in primer velja **le pri odplačnih pogodbah** velja načelo, da je **vrednost dajatve enega udeleženca enaka plačilu, ki ga da drugi udeleženec;** enakovrednost dajatev se presoja običajno po njihovi **uporabni vrednosti oz. tržni vrednosti**.

Ne smemo je razumeti kot **matematično enakovrednost**, temveč tako, da med vrednostjo obeh dajatev **ni očitnega nesorazmerja;** zato moramo načelo enake vrednosti dajatev

ugotavljati **v smislu načela poštenega prometa** in šteti, da **manjša odstopanja v vrednosti obeh dajatev ne pomenijo kršitve tega načela**. Pač pa pomeni kršitev tega načela:

-oderuška pogodba (119. č. OZ) in

-čezmerno prikrajšanje (118. č. OZ).

Vrste obligacijskih razmerij po več kriterijih Obveznosti oziroma obveznostna razmerja je mogoče razvrstiti po njihovi **pravni naravi, po vsebini, po pravnem temelju, po času** trajanja itd.:

GLEDE NA NJIHOV NASTANEK

• **poslovne** (npr. pogodbene) in

• **neposlovne** (npr. odškodninske) obveznosti;

PO NAČINU RAVNANJA

• **pozitivne** (če je obveznost v dajatvi ali storitvi) in

• **negativne** (če je obveznost v dopustitvi ali opustitvi);

PO PREDMETU OBVEZNOSTI

• **alternativne** obveznosti - **v obveznosti sta dva ali več predmetov**, tako da ima *dolžnik pravico izbirati*, katero stvar oziroma predmet bo dal (če da eno stvar, je prost obveznosti), in

• **fakultativne** - **predmet obveznosti je le ena stvar**, toda dolžniku je dopuščeno, da se oprosti obveznosti tudi z izročitvijo kakšne druge stvari, upnik lahko zahteva le predmet obveznosti, ne pa tudi drug predmet;

GLEDE NA (NE)DELJIVOST IZPOLNITVE

• **deljive** obveznosti, pri katerih se predmet izpolnitve lahko razdeli in je zato **možna izpolnitev v delih**, ne da bi se predmetu izpolnitve zmanjšala vrednosti (npr. denarne obveznosti);

• **nedeljive** so tiste obveznosti, pri katerih predmet izpolnitve po naravi ni deljiv **(vozilo, žival, slika**). Če je pri delitvi obveznosti **več dolžnikov**, se obveznost lahko med njimi razdeli tako, da vsak **izpolni svoj del**. Pri nedeljivi obveznosti lahko izpolni **več dolžnikov obveznost samo skupno**;

• **solidarne** obveznosti - predmet izpolnitve je po naravi sicer deljiv, vendar je zaradi dogovora med strankami ali zaradi pravnih predpisov obveznost **nerazdelna (solidarna),** tako da ima upnik pravico zahtevati izpolnitev celotne obveznosti od katerega koli dolžnika (odgovornost več oseb za škodo);

• **trenutne** obveznosti so tiste, pri katerih dolžnik izpolni obveznost z enkratno izpolnitvijo, medtem ko pri **trajnih** obveznostih izpolnjevanje traja daljši čas nepretrgoma ali v časovnih razmikih (postopno).

Pravni temelji za nastanek obligacijskega razmerja, našteti in kratko opredeliti

Pravni temelj za nastanek obligacijskih razmerij je pravno dejstvo (**ravnanje subjektov prava ali dogodek**), eno ali več hkrati, na podlagi katerega nastane obveznostno razmerje.

Ob upoštevanju stališč OZ in stališč teorije so **pravni temelji** za nastanek obveznostnih razmerij naslednji:

1. **pogodbene obveznosti** -pogodba kot dvostranski pravni posel je najpogostejši pravni temelj za nastanek obveznosti, sodijo med poslovne obveznosti;

2. **enostranski pravni posel**, in sicer takšen, s katerimi se oseba z enostransko izjavo volje zavezuje za dol. ravnanje:

-javna obljuba nagrade, javni razpis(207.č.OZ),

-izdaja vrednostnega papirja,

-ponudba;

(te obveznosti tudi sodijo v poslovne obveznosti);
3. **odškodninske obveznosti - nastanek oziroma povzročitev škode** je pravni temelj, na podlagi katerega ima ena stranka – oškodovanec pravico zahtevati povrnitev škode – odškodnino od osebe, ki je za nastanek škode odgovorna; škodo lahko povzroči **kršitev pogodbe**, kakšno drugo ravnanje pravnih subjektov ali dogodki;
4. **neupravičena pridobitev**; kadar nekdo **brez veljavnega pravnega temelja (npr. pogodbe) pridobi premoženjsko korist**, govorimo o neupravičeni pridobitvi; tisti, ki je neupravičeno pridobil korist, je zavezan osebi, ki je bila s tem prikrajšana, vrniti neupravičeno pridobljeno korist
KAJ SO NEPOSLOVNE OBLIGACIJE, KAKO NASTANEJO IN KATERE SO? Obveznost je pravna zaveza ene stranke (**dolžnik**) drugi stranki (**upnik**), da ji nekaj da, zanjo nekaj stori oz. opusti ali dopusti kako dajanje (vsebina obveznosti). Upnik je upravičen zahtevati izpolnitev te obveznosti. Obveznost je iztožljiva, se pravi, je njeno prisilno izvršitev mogoče doseči pred sodiščem. Obveznost je zapadla ali zapada, ko je moč zahtevati izpolnitev po vsebini obligacije. Pravna teorija je nato razdelitev razdelila na obveznosti poslovne in neposlovne narave.

- Poslovne obligacije imenujemo tiste, ki nastanejo s pravnim poslom, bodisi z dvostranskim pravnim poslom (pogodbo), ali pa s katerim od enostranskih pravnih poslov.
- **Neposlovne obveznosti** pa so posledice nekaterih pravnih dejstev, ki jih zakon določa kot odločilna za izvor obveznosti. To so zlasti nedopustna in krivdna dejanja (delikti), nedopustna dejanja ne glede na krivdo (kvazidelikti) in neopravičene obogatitve na škodo druge stranke (kondikcije in verzije).
- -odškodninske-neopravičena obogatitev-poslovodstvo brez naročila

KATERE SO PREDPOSTAVKE ZA ODŠKODNINSKO ODGOVORNOST? NEDOPUSTNO ŠKODLJIVO DEJSTVO škodljivo dejstvo je bodisi **ravnanje** subjekta prava (oškodovalca), ki je lahko aktivno (storitev) ali je pasivno (opustitev), mora pa biti pravno nedopustno (v nasprotju s pravnimi pravili, pravili stroke ali moralo), škodni **dogodek** pravno dopustna so škodljiva ravnanja le izjemoma: v silobranu (kdor v silobranu povzroči škodo je ni dolžan povrniti, razen pri prekoračitvi silobrana),v stiski (če nekdo povzroči škodo v stiski, lahko oškodovanec zahteva odškodnino od tistega, ki je odgovoren za nastanek škodne nevarnosti), pri privolitvi oškodovanca (kdor v svojo škodo dovoli drugemu, da ta nekaj stori, ne more zahtevati od njega povračilo škode, ki mu jo je s tem povzročil, vendar pa je nična izjava, s katero oškodovanec privoli, da mu nekdo stori škodo z dejanjem, ki je po zakonu prepovedano). **Škoda** je izguba ali prikrajšanje pravno zavarovanih dobrin ali interesov, zaradi škodljivega dejstva utegne utrpeti oškodovanec **premoženjsko (gmotno)** navadna škoda (zmanjšanje premoženja) in izgubljeni dobiček (preprečitev povečanja premoženja), **nepremoženjsko (negmotno) škodo zaradi** TELESNIH BOLEČIN ,STRAHU,DUŠEVNIH BOLEČIN ZARADI:

• zmanjšanja življenjskih aktivnosti,• skaženosti (odškodnina zaradi skaženosti igralke),• razžalitve dobrega imena in časti (Marjan Podobnik vs.
Mladina),• okrnitve svobode (neutemeljeno odvzeta prostost zaradi pripora)• pravice osebnosti (Ranc vs. RS – poseg v pravico zasebnosti,filmska zgodba kot poseg v pravico do intimnosti družinskega življenja)• smrti ali posebne težke invalidnosti bližnjega (materi in trem hčeram vaski po 2 milijona SIT zaradi duševnih bolečin zaradi izgube moža in očeta).

Vzročna zveza med škodljivim dejstvom in škodo mora obstajati vzročna zveza, vzročna zveza obstaja, kadar je škodljivo dejstvo vzrok, škoda pa posledica tega vzroka, škodljivo dejstvo mora biti torej pogoj, brez katerega ne bi bilo škodljive posledice, pravno upoštevana vzročna zveza je ožja od naravne vzročnosti (Adam in Eva), naravna vzročnost v pravu ne pride v poštev.

KAJ JE KRIVDA IN ZAKAJ JE POMEMBNA?

Krivda je subjektiven odnos storilca do dejanja

STOPNJE KRIVDE:

- *NAKLEP*-**direkten** (želim da se škoda zgodi)
  -**eventualen**(namenoma nekaj počneš vendar misliš da škoda ne bo storjena)
- *MALOMARNOST* (nekaj počneš namenoma,a do škode ne pride ali pa se ne zavedaš da do škode lahko pride)
  -**huda**
  -lahka
  -zelo lahka

Za naklep smo odškodninsko vedno odgovorni,pri malomarnosti pa smo objektivno odgovorni.

KAJ JE KRIVDNA IN KAJ OBJEKTIVNA ODGOVORNOST?

Odgovornost

čeprav je nastalo škodljivo dejstvo, škoda, in obstaja vzročna zveza, ne nastane odškodninska obveznost, če ni odškodninske odgovornosti, oseba, ki ji je mogoče pripisati škodljivo ravnanje oz. oseba, pri kateri (v katere delovanju, obratovanju) je nastal dogodek, mora biti za svoje ravnanje ali za nastali dogodek po pravnih normah odškodninsko odgovorna. v našem pravu temelji odškodninska odgovornost na dveh pravnih temeljih:

1. **na krivdi** oškodovalca (subjektivna odgovornost);
2. **na vzročnosti**, na povezavi med škodljivim dejstvom in določeno dejavnostjo ali stvarjo (objektivna odgovornost).

Subjektivna odgovornost temelji na krivdi osebe: oseba je odgovorna, če je kriva za škodljivo ravnanje, oseba pri izpolnjevanju svojih dolžnosti ne ravna s skrbnostjo, ki jo zahteva pravni red, pravni red loči stopnje krivde:

naklep (dolus) je najhujša stopnja krivde (dejanje je storjeno z namenom, če je storilec vedel za posledico, ki bo nastala iz njegovega dejanja, pa jo je kljub temu hotel),**malomarnost** je lažja oblika krivde (presoja se po skrbnosti, ki se zahteva v poslovnem prometu; vsak udeleženec obligacijskega razmerja mora pri izpolnjevanju svojih obveznosti ravnati s skrbnostjo dobrega gospodarja, tisti, ki izpolnjuje obveznosti iz poklicne dejavnosti, pa s skrbnostjo dobrega strokovnjaka.

Objektivna odgovornost

zaradi napredka tehnike se vse pogosteje dogaja, da škoda nastane, ne da bi človek mogel to predvideti in preprečiti, torej za nastanek škode ni mogoče nikomur očitati krivde,če gre za naprave, stvari ali določeno obratovanje, iz katerih izvira nevarnost nastanka škodnih primerov zaradi nepredvidljivih in neprepričljivih dogodkov, bi ob vsakem takem škodnem dogodku oškodovanci ostali brez odškodnine, če bi bila predpisana krivdna odgovornost, objektivna odgovornost nalaga pravnim subjektom odgovornost za škodne dogodke, ki izvirajo iz njihove stvari, njihove dejavnosti oz. ki nastanejo v njihovem področju delovanja, ne glede na njihovo krivdo.

KATERE OBLIKE OBJEKTIVNE ODGOVORNOSTI POZNATE?

Odgovornost staršev,odgovornost skrbnikov, odgovornost iz pravičnosti, odgovornost delodajalca, odgovornost države, odgovornost za škodo od nevarne stvari ali nevarne dejavnosti (vozila, proizvajalec, druge oblike)
Objektivna odgovornost je predpisana v posebej določenih primerih: odgovornost za nevarne stvari in nevarno dejavnost (150.č.OZ). Imetnik nevarne stvari in tisti, ki se ukvarjajo z nevarno dejavnostjo, odgovarjajo za škodne primere, ki so v zvezi z nevarno stvarjo in nevarno dejavnostjo (nevarna dejavnost je npr. obratovanje motornega vozila). odgovornost staršev za otroke, stare do 7 let. Starši odgovarjajo za škodo, ki jo povzroči drugemu njihov otrok do dopolnjenega 7 leta, ne glede na njihovo krivdo; odgovornosti so prosti, če so podani razlogi za izključitev odgovornosti po pravilih za objektivno odgovornost.
odgovornost prevoznika za škodo, ki nastane zaradi izgube ali poškodovanja stvari med prevozom, in za škodo zaradi zamude pri izročitvi (689.č.OZ),
odgovornost delodajalca za škodo, ki jo povzroči delavec, odgovornost pravne osebe za škodo, ki jo povzroči njen organ; odgovornost države za škodo zaradi terorističnih dejanj.

POJASNITE RAZLIKO MED GMOTO IN NEGMOTNO ŠKODO! KAKO SE POVRAČATA?

Gmotna škoda je **premoženjska škoda** in se pri naklepu povrača subjektivno pri ostali krivdi pa po realni vrednosti. Pri gmotni škodi ločimo restitucijo (povrnitev škode,škoda je že nastala) in institucijo (povrnitev škodnega stanja,če bi do škode prišlo). **Negmotna škoda** pa so **telesne in duševne bolečine**. Duševne delimo na primarni strah (nezavedni strah, 1. šok) in sekundarni strah (zavedni strah,občutimo kasneje). Gmotna škoda je lažje dokazljiva kot negmotna.

15. KAJ JE ŠKODA?

škoda je izguba ali prikrajšanje pravno zavarovanih dobrin ali interesov, zaradi škodljivega dejstva utegne utrpeti oškodovanec **premoženjsko (gmotno)** navadna škoda (zmanjšanje premoženja) in izgubljeni dobiček (preprečitev povečanja premoženja), **nepremoženjsko (negmotno) škodo zaradi** TELESNIH BOLEČIN STRAHU (primarni in sekundarni, , DUŠEVNIH BOLEČIN ZARADI• zmanjšanja življenjskih aktivnosti,• skaženosti,• razžalitve dobrega imena in časti,• okrnitve svobode • pravice osebnosti • smrti ali posebne težke invalidnosti bližnjega;
Ločimo : *NAVADNA ŠKODA (zmanjšanje premoženja)
*IZGUBLJENI DOBIČEK (preprečitev povečanja premoženja)
*NAGMOTNA ŠKODA (telesne in duševne –primarni in sekundarni strah- bolečine)

16. KAJ JE POSLOVODSTVO BREZ NAROČILA? KAKŠNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI IMA POSLOVODJA BREZ NAROČILA?

O poslovodstvu brez naročila govorimo takrat, kadar se nekdo nepoklicano loti tujega posla. Pri tem gre lahko: za opravljanje nekega fizičnega ali pravnega posla, za opravljanje tujega posla v tujem ali v svojem interesu, za opravljanje posla brez naročila.
Poslovodstvo brez naročila je temelj za nastanek obveznostnega razmerja med poslovodjo brez naročila in tistim, čigar posla se je lotil. Pravice in obveznosti strank so odvisne od vrste poslovodstva brez naročila. Po OZ so možne naslednje vrste poslovodstva brez naročila:
a) **NUJNO POSLOVODSTVO**, pri katerem se je nekdo *nepoklican lotil tujega posla* zato, ker ga *ni bilo mogoče odložiti*, ker bi *sicer nastala škoda* (npr. nekdo vdre v skladišče podjetja zato, da bi ob poplavi pred vdorom vode zavaroval za vlago občutljive izdelke)
• poslovodja ima v tem primeru pravico do povrnitve stroškov,ki jih je imel. Vendar bo dobil povrnjen največ tolikšen znesek, kolikor znaša dosežena korist;

b) **KORISTNO POSLOVODSTVO** brez naročila je takšno *nepoklicano opravljanje tujih poslov*, ki se ga je *poslovodja lotil zato, ker bi bila brez tega za drugega – torej za poslovnega gospodarja –zamujena očitna korist* (pri ugotavljanju in presoji koristi moramo upoštevati, kaj so terjale okoliščine, ter dejanski ali verjetni nameni in potrebe tistega, za katerega je bil posel opravljen in ali je poslovodja ravnal kot dober gospodar)

Obveznosti poslovodje brez naročila

• o svojem ravnanju mora čim prej *obvestiti gospodarja* ter hkrati *nadaljevati nujni* ali *koristni posel*, ki se ga je lotil brez naročila, dotlej, *dokler gospodar ne more prevzeti skrbi zanj;*

• po končanem poslu mora *dati račun* in

• *prepustiti* gospodarju vse, kar si je z njim pridobil.

Pravice poslovodje brez naročila

• zahteva, da **ga gospodar oprosti** vseh obveznosti, ki jih je prevzel nase zaradi posla ali v zvezi z njim;

• do **povrnitve vseh potrebnih in koristnih izdatkov**;

• do **odškodnine** za škodo, ki jo je imel, celo če pričakovani uspeh ni bil dosežen;

• do primernega **plačila za trud** v primerih, če je odvrnil škodo ali če je gospodarju pridobil korist, ki v vsem ustreza njegovim namenom in potrebam;

c) **NEDOPUSTNO POSLOVODSTVO** - če kdo *opravlja tuj posel kljub gospodarjevi prepovedi*. V 204. č. OZ sta za tako ravnanje predvideni sankciji:

• tisti, ki je za prepoved vedel ali bi moral vedeti, pri opravljanju tujega posla **nima pravic, ki jih sicer ima poslovodja** brez naročila;

• hkrati pa je tudi **odgovoren za škodo**, ki jo je povzročil z vmešavanjem v tuje posle, celo tedaj, če je nastala brez njegove krivde;

d) **NEPRISTNO POSLOVODSTVO** - če kdo *vede opravlja tuj posel*, vendar to *ne dela v gospodarjevo korist ali zato, da bi preprečil škodo – marveč zato, da bi obdržal korist zase*. Izvajalec takega posla mora po 205. č. OZ na zahtevo tistega, čigar posle je opravljal:

• dati podatke o stroških in koristih ter **izročiti vse** dosežene koristi oz.

• vrniti stvari v prejšnje stanje in povrniti škodo.

17. KAJ JE NEUPRAVIČENA OBOGATITEV?

kadar *neka oseba pridobi premoženje na breme druge osebe brez pravne osnove* ali *na podlagi pravne osnove*, ki *kasneje odpade*, je *zanjo nastala neupravičena korist*, za *drugo osebo pa prikrajšanje.*

- Kdor je bil brez pravnega temelja obogaten na škodo drugega, je *prejeto dolžan vrniti*, če je to mogoče, sicer pa nadomestiti vrednost dosežene koristi.
- Z obogatitvijo je mišljena tudi *pridobitev koristi s storitvijo*.
- *Obveznost vrnitve oz. nadomestitve vrednosti* nastane tudi, če kdo *nekaj prejme* glede na *podlago*, ki se *ni uresničila ali je pozneje odpadla*

KAJ SE VRAČA?

- Ne vrača se zavestno plačilo, moralna oz. naturalna zaveza
- Vrača se tisto kar je bilo pridobljeno ter plodove
- Pridobitelj ima pravico do povračila potrebnih in koristnih stroškov
- Povrnitev izdatkov pri nujni gestiji.

18.KAJ JE POGODBA (POJEM IN ZNAČILNOSTI) IN KAJ GOSPODARSKA POGODBA

RAZVRSTITEV POGODB PO VEČ KRITERIJIH

Pogodba je dvostranski pravni posel, ki ga stranki skleneta z namenom, da se **ustanovi, spremeni ali preneha** določeno razmerje; pogodba kot najpomembnejši temelj

obveznostnih razmerij **nastane praviloma s svobodno izjavljeno sporazumno voljo** obeh strank.

Stranki sta **svobodni:**

- **pri odločitvi ali bosta sklenili pogodbo** in tako pridobili pravice in obveznosti,
- pri določanju **vsebine pogodbenih pravic in obveznosti**,
- pri **spremembi in prenehanju** pogodbenih pravic in obveznosti,

Pogodbena svoboda je posledica **pretežno dispozitivne narave pogodbenega prava.** Prisilne norme le izjemoma določajo dolžnost sklepanja pogodbe, obliko pogodbe ter njeno vsebino.

Gospodarske pogodbe so tiste pogodbe, ki jih **med seboj sklepajo gospodarski subjekti** (pogodba o prodaji pohištva med Rutar d.o.o. in Janezom Novakom ni gospodarska pogodba)

VRSTE POGODB :

Enostranske in dvostranske pogodbe

-***enostransko obveznostne pogodbe*** so takšne pogodbe, pri katerih je *ena stranka samo dolžnik, druga pa samo upnik*. Z njimi *nastane obveznost samo za eno stranko* (npr. darilna pogodba).

-***dvostransko obveznostne pogodbe*** pa so tiste, pri katerih sta *obe stranki sočasno v vlogi dolžnika in upnika*. *Obe stranki* imata tako *pravice kot obveznosti* (npr. prodajna pogodba).

Odplačne in neodplačne pogodbe

pri ***odplačnih pogodbah*** mora *ena stranka drugi stranki plačati* oziroma dati *protivrednost za to, kar je kot dajatev, storitev ali npr. opustitev prejela od druge stranke*

pri ***neodplačnih pogodbah*** za *izpolnitev ene stranke ni potrebna protivrednost druge stranke*; pri teh pogodbah se praviloma ne uporabljajo pravila o jamčevalnih zahtevkih

Konsenzualne in realne pogodbe

konsenzualne so tiste pogodbe, ki nastanejo že s *samim sporazumom oz. konsenzom strank o bistvenih sestavinah pogodbe.*

realne pa so tiste pogodbe, pri katerih je *poleg soglasja strank o bistvenih sestavnih delih potrebno še, da ena stranka izroči stvar, ki je predmet pogodbe*. Po OZ je večina pogodb konsenzualna.

Formalne in neformalne pogodbe

formalne so pogodbe, za katerih *veljavnost zahtevata zakonodaja ali pogodbeni stranki določeno obliko*, medtem ko so

neformalne pogodbe, pri katerih se *ne zahteva posebna oblika*; *v našem pravu pogodbe praviloma neformalne*.

Glavne in stranske pogodbe

Pri nekaterih pogodbah je hkrati z glavno obveznostjo strank določena še stranska obveznost, tako da govorimo o glavni pogodbi in o stranski pogodbi. Če stranki ne bi sklenili glavne pogodbe, tudi stranske pogodbe ne bi bilo (npr. posojilna pogodba kot glavna in zastavna pogodba kot stranska). Značilnost stranske pogodbe je, da deli usodo glavne pogodbe, medtem ko glavna pogodba ni odvisna od stranske pogodbe.

19. KATERE SO NUJNE PREDPOSTAVKE ZA NASTANEK POSLOVNE OBLIGACIJE?

Vzpostavljeno je *razmerje med dvema*, ki *izrazita voljo* in *soglasje*,da *pravni posel nastane*.

PREDPOSTAVKE: *najmanj 2 subjekta*, obstajati mora *predmet (pravica)* ,obstajati mora *causa*, *na strani obeh subjektov* morata biti *pravna sposobnost* in *poslovna sposobnost*, subjekti lahko nastopajo samostojno ali imajo substitute, tudi substitut mora imeti poslovno in pravno sposobnost.

20. KAKŠNA JE RAZLIKA MED PONUDBO TER KATALOGOM?

Katalog je *le vabilo k ponudbi* pod objavljenimi pogoji in *ni ponudba*.

21. KAJ MORA VSEBOVATI PONUDBA?

Ponudba je *lahko enostranska ali dvostranska*. *Vključuje bistvene sestavine pogodbe*. da bi bila *pogodba sklenjena*, mora *ena od bodočih pogodbenih strank ponuditi drugi sklenitev pogodbe – mora ji dati* ***ponudbo*;**

Ponudba je **enostranska izjava volje** (enostranski pravni posel), ki **obvezuje samo ponudnika** in vsebuje **predlog za sklenitev pogodbe** določeni osebi z **navedbo bistvenih sestavnih** delov pogodbe, tako da bi se z njenim **sprejemom pogodba lahko sklenila**.

VRSTE PONUDBE:

- **ponudba določeni osebi** – najbolj tipična oblika ponudbe določeni osebi dan predlog za sklenitev pogodbe
- **razstavljanje blaga z označitvijo cene** - velja za ponudbo, razen če iz okoliščin primera ali običajev ne izhaja kaj drugega (23. č. OZ).

Kaj ne šteje kot ponudba (kdaj =vabilo k dajanju ponudb)?

- **predlog nedoločenemu številu oseb** – po OZ je predlog dan nedoločenemu številu oseb, ki vsebuje bistvene sestavine pogodbe, le **vabilo tem osebam, naj one dajo ponudbo**;- **poslani katalogi, ceniki, tarife, oglasi in druga obvestila** - **so le vabila k ponudbi pod objavljenimi pogoji in ne ponudba**, vendar pošiljatelj takih vabil odgovarja za škodo, ki jo ima ponudnik, če brez utemeljenega razloga ne sprejme njegove ponudbe.

21. ALI PONUDBA PONUDNIKA VEŽE IN KOLIKO ČASA?

Ponudba **veže ponudnika**, **razen če je izključil svojo obveznost**, da ostane pri ponudbi, **ali če ta izključitev izhaja iz okoliščin posla**; to pomeni, da ponudnik dane ponudbe ne more umakniti, **razen če prispe umik k naslovniku, preden** je ta prejel ponudbo, ali sočasno z njo.

PONUDBA Z DOLOČENIM ROKOM: **datumsko določen rok** – ponudba veže do **izteka tega roka**; rok, določen v dnevih, tednih, mesecih ali letih:

- ponudba dana po pošti – oddajna teorija; ponudba z neposrednimi sredstvi sporočanja – prejemna teorija,

PONUDBA BREZ DOLOČENEGA ROKA; **ponudba odsotni osebi** – veže ponudnika toliko časa, kot je **običajno potrebno, da pride do te osebe, da jo ta prouči**, se o njej odloči in da odgovor o sprejemu prispe do ponudnika ustna ponudba – se šteje za zavrnjeno, če ni sprejeta takoj

ZAVRNITEV PONUDBE; ponudba preneha veljati, **ko k ponudniku prispe izjava o njeni zavrnitvi** (četudi še ni potekel rok, določen za sprejem)

22. GLEDE ČESA MORA OBSTAJATI SOGLASJE VOLJE POGODBENIH STRANK, DA NASTANE POSLOVNA OBLIGACIJA?

Soglasje mora biti glede *cause*, *volja in soglasje obeh strank je pogoj da pravni posel nastane*. Ujemati se mora o *nastanku pravnega posla* (soglasje caus), ujemati se mora *o vrsti pravnega posla*, soglasje volj glede *predmeta* (pravice), soglasje volj glede *vseh dodatnih sestavin pravnega posla*.

23. KAJ JE PISMO O NAMERI IN ALI VEŽE?

Pismo o nameri *lahko nadomešča pogodbo* in je *zaveza obeh strank* da se *tekom pogajanj ne bosta vzporedno pogajali še z drugimi strankami* (konkurenco). Je torej zaveza obeh strank, de se bosta zadržali vzporednih pogajanj z drugimi strankami. Funkcija: dokazana ali izkazana (podpisano pismo o nameri je dokaz, ki nam pove da bo do sklenitve pogodbe skoraj 100 % prišlo). Povzročena škoda je izgubljen posel. Zato pride do večje resnosti pri pogajanjih (večja zainteresiranost za posel).

24. KAJ JE PREDPOGODBA?

Včasih stranki *pred sklenitvijo glavne pogodbe skleneta predpogodbo*; to je pogodba, s katero se stranki **obvežeta, da bo pozneje sklenjena druga, glavna pogodba**; predpogodba pogodbeni stranki **zavezuje,** če vsebuje **bistvene sestavine glavne pogodbe**.
Če katera od strank **noče skleniti glavne pogodbe**, lahko druga stranka od sodišča zahteva, da **naloži sklenitev pogodbe** v določenem roku. Vendar mora zainteresirana **stranka zahtevati sklenitev pogodbe v 6 mesecih** od izteka roka, določenega za sklenitev pogodbe; če rok za sklenitev pogodbe ni bil določen, pa od dneva, ko bi po naravi posla ali okoliščinah pogodba morala biti sklenjena.
Predpogodba pa strank **ne veže, če so se okoliščine od njene sklenitve tako spremenile, da niti predpogodba ne bi bila sklenjena**, če bi bile okoliščine že takrat takšne .

25. ALI POGAJANJA ZAVEZUJEJO?

Mnogokrat se pogodbeni stranki pred sklenitvijo pogodbe dogovarjata vsebini bodoče pogodbe: govorimo o pogajanjih.

Razlika med pogajanji in sklenitvijo pogodbe? *Pogajanja pred sklenitvijo pogodbe ne zavezujejo* in jih lahko *vsaka stranka prekine, kadarkoli hoče*.(2) Vendar *odgovarja stranka, ki se je pogajala, ne da bi imela namen skleniti pogodbo*, za *škodo*, ki jo je *povzročila drugi stranki.(*3) Za *škodo odgovarja tudi stranka*, ki se je *pogajala z namenom skleniti pogodbo, pa je ta namen brez utemeljenega razloga opustila* in tako *drugi stranki povzročila škodo*.(4) Če se stranki drugače ne sporazumeta, trpi vsaka stranka svoje stroške s pripravami za sklenitev pogodbe, skupne stroške pa trpita v enakih delih **KAJ JE POGOJ IN KATERE VRSTE POGOJEV POZNATE?** Pogoj je *določeno negotovo dejstvo*, od katerega *obstoja ali neobstoja* je po *volji strank odvisen nastanek* ali *prenehanje učinkov pogodbe*. Bistveno za pogoj je, da gre za dogodek, ki je strankam pogodbe negotov, nepoznan. Pogodba je sklenjena z določenim pogojem, je veljavna od vsega začetka, do izpolnitve ali neizpolnitve pogoja so odvisni le učinki. **Odložni pogoj** je tisti, pri katerem *učinki pogodbe nastanejo šele po izpolnitvi oz. neizpolnitvi pogoja* (odlaga učinke pogodbe). O **razveznem pogoju** pa govorimo takrat, kadar *pogodba ne učinkuje takoj*, ti učinki pa *naknadno prenehajo*, ko se *razvezni pogoj izpolni*. Oba pogoja morata biti dopustna, sicer je pogodba nična. **Nedopusten pogoj** je v nasprotju z ustavo (npr. dam ti avto, če zaneteš požar v sosedovi hiši). **Nemogoč pogoj** se objektivno ne more izpolniti ali se po naravi stvari mora izpolniti. **KAKŠNA JE RAZLIKA MED NIČNOSTJO IN IZPODBOJNOSTJO?** **Nične pogodbe** - nična je tista pogodba, ki *nasprotuje ustavnim načelom*, *prisilnim predpisom ali morali*; posebni primeri ničnosti: ničnost je predvidena kot sankcija pri **simuliranem poslu**, pri pomanjkanju potrebne oblike, pri nedopustni podlagi itd.nična pogodba ***nima pravnega učinka***, zato stranki s tako pogodbo *ne pridobita niti pravic niti obveznosti in tudi zahtevki iz take pogodbe niso utemeljeni*.če pa sta stranki kar koli sprejeli na podlagi nične pogodbe, morata ***druga drugi vrniti vse***; če to ni več mogoče ali če narava tistega, kar je bilo izpolnjeno,nasprotuje vrnitvi, pa morata dati ustrezno denarno nadomestilo na ničnost pazi sodišče ***po uradni dolžnosti***, nanjo pa se lahko sklicuje vsaka zainteresirana oseba (92.č.OZ). ničnost se lahko uveljavlja ***ne glede na to, koliko časa je poteklo*** od sklenitve pogodbe, ker pravica do uveljavljanja ničnosti ne ugasne. **Izpodbojne pogodbe** izpodbojnost pogodbe je namreč določena predvsem v interesu pogodbenih strank, na izpodbojnost pogodbe ***sodišče ne pazi po uradni dolžnosti***, temveč samo na ugovor strank, s sodno odločbo se izpodbojna pogodba razveljavi, dokler izpodbojna pogodba ni razveljavljena, jo je treba izpolniti, če sodišče izpodbojno pogodbo razveljavi, je pogodba ***neveljavna od začetka***, to je od sklenitve dalje.PRIMERI IZPODBOJNIH POGODB PO OZ:če je pogodbo sklenila stranka, ki je **poslovno omejeno sposobna**, če so bile pri sklenitvi pogodbe **napake glede volje** strank kot tudi vdrugih primerih, ki jih določa OZ ali drug predpis (94.č.OZ). drugače kot pri ničnosti pogodbe je treba zahtevati razveljavitev izpodbojne pogodbe ***v določenem roku***: tožbo za razveljavitev je treba vložiti **v enem letu** od dneva, ko se je zvedelo za razlog izpodbojnosti, oz. od prenehanja grožnje (če je bilata vzrok), sicer pravica zahtevati razveljavitev preneha; v vsakem primeru pa pravica preneha po preteku treh let od dneva sklenitve pogodbe . **KAJ SO SPREMENJENE OKOLIŠČINE IN KAJ VIŠJA SILA?**Spremenjene okoliščine so vse okoliščine, ki so *vezane na posel* (samo objektivne okoliščine)Višja sila pomeni vse,kar stranki določita v naprej,kaj se šteje za višjo silo, lahko tudi stečaj (tako subjektivne kot objektivne okoliščine) **KATERA SO PRAVILA RAZLAGE POGODBENIH DOLOČIL?**Pravila so: 1) pogodbe je treba tolmačiti tako kot se glasijo. 2) pri nejasnih pogodbenih določbah je treba izhajati iz namena strank. 3) v primeru pristopnih athezijskih pogodb se vse nejasne zadeve določijo v korist druge osebe (

tiste ki je samo podpisala pogodbo). 4) vse nejasne določbe se tolmačijo v korist dolžnika. **KAJ JE ARA? KAKŠEN JE NJEN POMEN?** ara je denarni znesek ali neka količina drugih nadomestnih stvari, ki jih ob sklenitvi pogodbe da ena stranka drugi **v znamenje, da je pogodba sklenjena**, in **kot varščino**, da bo pogodba izpolnjena .ara ima utrjevalno naravo, sočasno pa je dokaz, da je pogodba sklenjena, *po OZ* velja, da je *pogodba sklenjena*, ko je *ara dana*, *če ni dogovorjeno kaj drugega*,utrjevalna narava are se kaže v tem, da gre *ara v korist stranke, ki je pogodbi zvesta*; če je pogodba **izpolnjena**, se ara *vračuna v izpolnitev obveznosti* ali *se vrne,če pa pogodba **ni izpolnjena*** in je za *neizpolnitev odgovorna stranka, ki je aro dala, sme druga stranka bodisi* (1) *zahtevati izpolnitev pogodbe* (če je to še mogoče) in *povrnitev škode, aro pa všteti v odškodnino ali vrniti bodisi* (2) se zadovolji s *prejeto aro* in je za *neizpolnitev odgovorna stranka,* ki je *prejela aro, sme druga stranka zahtevati* bodisi (1) *izpolnitev pogodbe (če je to še mogoče)* bodisi (2) *povrnitev škode in vrnitev are* bodisi (3) pa *vrnitev dvojne are; o posledicah neizpolnitve obveznosti* torej *vedno odloča pogodbi zvesta stranka*. **KAJ JE POGODBENA KAZEN? KAKŠNE SO PRAVICE PRI POGODBENI KAZNI?** pogodbena kazen je s *pogodbo določen denarni znesek ali druga premoženjska korist*, ki jo je *dolžnik dolžan plačati upniku*, če *ne izpolni svoje obveznosti* ali *če zamudi z njeno izpolnitvijo*,če iz pogodbe ne izhaja kaj drugega, se šteje, da je *pogodbena kazen dogovorjena za primer zamude*, pogodbena kazen **ne more biti dogovorjena za denarne** obveznosti,o pogodbeni kazni se morata *stranki dogovoriti v obliki*, ki je predpisana za pogodbo, ki jo s pogodbeno kaznijo utrjujeta; sporazum o pogodbeni kazni ima tudi sicer pravno usodo obveznosti, na katere se zavarovanje nanaša,pogodbeni stranki lahko poljubno določita višino kazni ali v skupnem znesku, v odstotku ali kako drugače (248/1 č.OZ), vendar na zahtevo dolžnika lahko **sodišče zniža nesorazmerno visoko** pogodbeno kazen; pravice upnika so odvisne od tega, za kateri primer kršitve obveznosti je pogodbena kazen dogovorjena:če je dogovorjena pogodbena kazen **za primer neizpolnitve obveznosti**, ima *upnik pravico zahtevati bodisi izpolnitev bodisi pogodbeno kazen*; če je *zahteval plačilo pogodbene kazni, izgubi pravico zahtevati izpolnitev obveznosti;* pravico izbire ima samo upnik; *dolžnik nima pravice plačati pogodbeno kazen in odstopiti od pogodbe;* kadar je kazen dogovorjena za primer, če **dolžnik zamudi z izpolnitvijo**, ima upnik pravico zahtevati tako izpolnitev obveznosti kot pogodbeno kazen; upnik pa ne more zahtevati pogodbene kazni zaradi zamude, če je sprejel izpolnitev, pa ni nemudoma sporočil dolžniku, da si pridržuje pravico do pogodbene kazni. upnik ima pravico zahtevati pogodbeno kazen tudi v primeru, če ta presega škodo, ki jo je imel, in celo, če ni imel nobene škode; če pa je škoda, ki jo je upnik imel, večja od pogodbene kazni, ima upnik pravico zahtevati razliko do popolne odškodnine, upnik pa ne more zahtevati pogodbene kazni, če je prišlo do neizpolnitve ali zamude iz vzroka, za katerega dolžnik ne odgovarja; pogosto tudi **zakon** za kršitev obveznosti določa odškodnino pod različnimi imeni, kot npr. penali, pogodbena kazen, odškodnina ali z drugim imenom; **KAJ JE PREDUJEM?** predujem je *denarni znesek*, ki ga *ena stranka da drugi ob sklenitvi pogodbe ali med njenim izvajanjem*,predujem pomeni že **delno izpolnitev obveznosti**, kar pomeni, da z njim *utrdimo in olajšamo njeno izpolnitev*, tako se npr. po 498.č. OZ pri zaporednih dobavah v okviru prodajne pogodbe prve dobave zaračunajo iz predujma,predujem se lahko uporabi npr. tudi za plačilo stroškov, ki jih pri špediterski pogodbi terja izpolnitev naročila o odpravi stvari **KAKŠNA JE RAZLIKA MED POBOTOM IN PORAVNAVO?** *pobotanje* je način *prenehanja obveznosti* s tem, da se *terjatev*, ki jo ima *upnik do dolžnika*, *pobota s tem*, kar *upnik dolguje dolžniku*. *gospodarski pomen pobotanja* je v tem, da se *z njim izognemo nepotrebni dvojni izpolnitvi*,

za veljavnost in dopustnost prenehanja nasprotnih terjatev med istima strankama morajo biti izpolnjeni določeni pogoji; tako morata biti terjatvi pri prisilnem pobotu:

1. **vzajemni**, kar pomeni, da sta isti stranki druga drugi upnika in dolžnika;
2. **istovrstni**; pobot se lahko opravi, če se obe terjatvi glasita na denar ali na druge nadomestne stvari iste vrste in enake kakovosti;
3. **zapadli** (dospeli); tako ne moremo pobotati dospele terjatve z nedospelo terjatvijo;
4. **iztožljivi**; zato ne moremo pobotati zastaranih terjatev.

Poravnava je *pogodba*, s katero se *negotovo ali sporno razmerje spremeni* tako, da se *negotovost odpravi*. (Stranki se dogovorita za nekaj novega oz. drugačnega v razmerju. Ko je razmerje urejeno/popravljeno s poravnavo, v delu ki je urejeno, preneha prejšnje razmerje, v ostalem delu pa ostane prejšnje razmerje nespremenjeno.Če se poravnava razveljavi spet oživi prejšnje razmerje.

Negotovost oz. spornost, ki se s poravnavo želi odpraviti pomeni subjektivno negotovost. *Namesto da bi stranki resnico o zmoti ugotovili v sodnem postopku, najdeta rešitev sami*. Predmet poravnave je lahko dopustna obveznost, stvarnopravno upravičenje, vsi njuni posli ki so jih predvideli.

KAKŠNE SO PRAVICE IN OBVEZNOSTI KUPCA/PRODAJALCA V PRODAJNI POGODBI?

OBVEZNOSTI KUPCA

Kupec ima le 2 obveznosti:

- plačilo kupnine;
- prevzem stvari.

(1) **PLAČILO KUPNINE**

Kdaj, kje, kako – načeloma velja absolutna dispozitivnost strank.

(2) **PREVZEM STVARI** – sestavljajo ga:

Odstop od pogodbe zaradi neprevzema – če kupec brez utemeljenega razloga noče prevzeti v izročitev pravočasno in pravilno ponujenih stvari, lahko prodajalec odstopi od pogodbe, če utemeljeno dvomi v plačilo kupnine.

OBVEZNOSTI PRODAJALCA

IZROČITEV STVARI

Glavna **obveznost je izročiti stvar/ pravico** tako, da bo **kupec dobil na stvari lastninsko pravico** oz. **lahko izvrševal pravico:**

ODGOVORNOST ZA STVARNE NAPAKE

Odgovornost ≠ garancija

Jamstvo = poroštvo

Obveznost prodajalca, da izroči **določeno stvar brez stvarnih napak.**

Ta pravila se uporabljajo za druge dvostransko obvezne pogodbe

ODGOVORNOST ZA PRAVNE NAPAKE

Pravna napaka je dejstvo, da ima 3. oseba na prodani stvari pravico, ki izključuje, zmanjšuje ali omejuje pravico kupca. Prodajalec odgovarja za pravno napako pod dvema pogojema:

I. **kupec o pravni napaki ni bil obveščen**; in
II. **kupec ni privolil v nakup stvari, obremenjene s pravno napako**.

Če kupec ve za napako in kljub temu privoli v pogodbo, se šteje, da se strinja z napako, prodajalec pa ne odgovarja.

KATERE SO ZNAČILNOSTI POSREDNIŠKE POGODBE IN KATERE SO OBVEZNOSTI IN PRAVICE POSREDNIKA/NAROČNIKA?

posrednik se *zaveže*, da si *bo prizadeval najti* in *spraviti v stik z naročiteljem*, *osebo*, ki bo z *njim sklenila pog*.
=*naročitelj* pa se *zaveže*, da mu bo *dal plačilo*, če bo *pog. sklenjena* (če je tak dogovor, dobi provizijo, tudi, če pog. ni sklenjena.
Posrednik lahko *sprejme izpolnitev*, samo, če ima *posebno PISMENO POOBLASTILO*.
PREKLIC: *naročitelj* lahko *naročilo prekliče kadarkoli*: -če se temu ni odpovedal -če ni v nasprotju s poštenjem
OBVEZNOSTI POSREDNIKA:
1. *iskati priložnosti kot dober gospodarstvenik*, ter *opozoriti naročitelja na to*
2. *posredovanje pri pogajanjih*
3. *dolžnost obveščanja o vseh pomembnih okoliščinah*
ODGOVORNOST POSREDNIKA:
- *odgovarja za škodo*, ki *nastane*, ker je *posredoval* za:
- *poslovno nesposobno osebo* (pa je povzročil stroške drugemu pogajalcu)
- *osebo*, za katero je *vedel oz. bi moral vedeti*, da *ne bo mogla izpolniti obveznosti*
- odgovarja za škodo, če je *brez dovoljenja naročitelja 3. os. obvestil o vsebini naročila*

PRAVICE POSREDNIKA:
- *dobiti plačilo*, ko je *pog. sklenjena* (če ni dogovorjeno kaj drugega)
- *nima pravice do povračila stroškov* (razen, če ni bilo to dogovorjeno)
- če je *dobil naročilo za posredovanje od obeh strank*, lahko od *vsake zahteva le polovico plačila (ne sme zahtevati dvojne provizije)*

OBVEZNOSTI IN PRAVICE NAROČITELJA
Naročitelj mora posredniku: - *plačati provizijo* (glej zgoraj!)

Naročitelj lahko prekliče naročilo za posredovanje kadarkoli, če se ni temu odpovedal in če preklic ni v nasprotju s poštenjem. Naročitelj ni dolžan skelniti pogodbe, niti se ni dolžan spustiti v pogajanja za sklenitev pogodbe. Če je pri tem ravnal nepošteno, odgovarja za škodo pogodbenega partnerja - posrednika.

KATERE SO ZNAČILNOSTI KOMISIJSKE POGODBE IN KATERE SO OBVEZNOSTI IN PRAVICE KOMISIONARJA/KOMITENTA?

Komisionar se s komisijsko pogodbo zaveže, da bo za *provizijo* **v svojem imenu in na račun komitenta** opravil enega ali več poslov, ki mu jih je zaupal komitent.
PRAVNA NARAVA: *komisionar ni nosilec rizika za uspeh posla*, temveč *jamč*i le za *pravilno opravljanje posla* > *komitent* nima pravice od *komisionarja zahtevati odškodnine*.

OBVEZNOSTI KOMISIONARJA:
- *hraniti* mora *blago* kot *dober gospodarstvenik* (če prekrši to obveznost mora povrniti škodo KT)
- *zavarovanje blaga*, le če je dobil tako *naročilo od KT* > sicer odgovarja za naključno uničenje in poškodovanje blaga
- *obvestiti* mora *KT* o *stanju prevzetega blaga od prevoznika*
- *KR* je *dolžan blago prodati*, če je to v *interesu KT* (npr. grozeča nevarnost)
- *dolžan* je *sporočiti KT ime sopogodbenika* (kar ni nujno, če gre za posle sklenjene v komisijskih prodajalnah)
- *obračun o opravljenem poslu*
- KR mora izročiti KT vse kar je dobil iz posla, ki ga je opravil (terjatve in pravice, ki jih je pridobil nasproti 3. os.)
- *odgovarja* tudi za *uspeh posla, če je tako dogovorjeno*

- ker gre za del credere odgovornost, im pravico do DEL CREDERE PROVIZIJE
- ravnati mora v *okviru naročila KT* (limitirajoče, demonstrativno!, fakultativno naročilo)
- *povrniti razliko in povzročeno škodo*, če je *sklenil posel pod neugodnejšimi pogoji*, kot mu je *določil KT*
- KT lahko v takem primeru *odkloni sprejem sklenjenga posla*, če o tem *takoj obvesti KR*
- če pa je *KR sklenil pog. pod ugodnejšimi pogoji, mora celotno korist odstopiti KT* (v tem se KP razlikuje od starinarske pog.)
- *odgovarja komitentu za nastalo škodo*, če je *posel sklenil s prezadolženo osebo*, pa je za to *vedel* ali bi moral vedeti

OBVEZNOSTI KOMITENTA:

- *plačilo provizije*, potem, ko je *posel izvršen*

  -če do *izvršitve posla* ne pride iz *vzroka, za katerega ne odgovarja ne KR, ne KT, potem ima KR pravico do ustreznega plačila za svoj trud*

  -na KT zahtevo lahko sodišče zniža plačilo na pravičen znesek
- *povrnitev stroškov potrebnih za izvršitev naročila + obresti* (to je IZJEMA, da se to ne šteje v provizijo)
- *KT ni dolžan dati predujma komisionarju* (razen, če ni v pog. določeno drugače)

<u>ZASTAVNA IN PREDNOSTNA PRAVICA KOMISIONARJA</u>:

= *KR* ima *zastavno pravico na stvareh*, ki so *pri njem*; ta pravica mu omogoča, da se pred drugimi U **poplača iz njihove vrednosti**, če mu *ni plačana provizija in stroški.*

= KR ima pravico, da se pred ostalimi U poplača iz tistih terjatev, ki jih je pridobil za KT, ko je izpolnjeval njegovo naročilo;

Razlika: ZP se realizira iz prodaje stvari

PP pa se realizira iz izterjave terjatve

<u>PRAVICA KOMISIONARJA, DA STOPI V p.p.:</u>

KR lahko v svojem imenu in za svoj račun kupi ali proda blago, ki mu ga je zaupal komitent

Pogoji za tak p.p.: - blago mora kotirati na borzi ali trgu

- komitent se mora s tem strinjati
- blago se plača po ceni, ki velja ib izvršitvi posla

V takem primeru nastane *med komisionarjem in komitentom prodajno razmerje*. Če se borzna cena in cena, ki jo določi komitent ne prekrivata, mora komisionar plačati višjo ceno oz. ponuditi nižjo ceno, če blago proda.

PRAVNA RAZMERJA S 3.OS.:

Razmerje med KT in 3. os. nastane šele takrat, ko KR prenese na KT vse terjatve, ki izvirajo iz pogodbe > CESSIO NECESSARIA.

KT ima na stvareh, ki jih je izročil LP oz. pravico razpolaganja. Če pride do stečaja KR ima KT izločitveno pravico na teh stvareh.

<u>KATERE SO ZNAČILNOSTI POGODBE O TRGOVSKEM ZASTOPANJU IN KATERE SO PRAVICE IN OBVEZNOSTI ZASTOPNIKA/PRINCIPALA?</u>

S to pogodbo se *zastopnik zavezuje*, da bo ves čas skrbel za to, a bodo *3 osebe sklepale pogodbe z njegovim naročiteljem* in da bo v tem smislu *posredoval med njimi in naročiteljem ter da bo po dobljenem posojilu v imenu in na račun naročitelja sklepal z njimi pogodbe*, *ta* pa se *zavezuje,* da mu bo *za vsako sklenjeno pogodbo dal določeno plačilo* (provizijo). OZ pojmuje pogodbo kot trajno razmerje med naročiteljem in zastopnikom. *Zastopnik je lahko fizična ali pravna oseba, ki opravlja zastopanje kot registrirano dejavnost*. Ima pa tudi <u>trajno skrb</u> za to, da bodo <u>tretje osebe sklepale pogodbo z naročiteljem</u> in lahko <u>na podlagi pooblastila sklene pogodbo v imenu in na račun naročitelja s tretjo osebo</u>. *Zastopnik*

nastopa v imenu in na račun naročitelja, to *razmerje je trajno*, *zastopnik pa varuje interese svojega naročitelja* in med njima se ustvarja *zaupno razmerje*, ki zahteva *medsebojno sodelovanje*, *varovanje tajnosti* in *poročanje o stanju na področju poslovanja*. Ta pogodba je lahko ni pa nujno sklenjena v pisni obliki – odvisno od dogovora.

Zastopnikove obveznosti: *ravnati* mora *pošteno*, *skrbeti* mora za *naročiteljeve interese* ter mora pri *vseh poslih ravnati kot dober gospodarstvenik*. Naročitelja mora *obveščati* o p*oložaju na trgu* ter o tem *kaj je pomembno za sklenitev posla*, mora mu *redno poročati o svojem delu* in *o tretjih osebah* ki bi rade *sklenile posle*, ter o *pogodbah ki jih je sklenil v njegovem imenu. Varovati* mora tudi *poslovno skrivnost naročitelja*. Po prenehanju pogodbe mora vrniti naročitelju vse njegove stvari ki jih je imel v rabi.

Obveznosti naročitelja: *dati mora zastopniku poleg navodil na razpolago tudi: gradiva in dokumentacijo, vzorce, načrte, cenike, reklamno gradivo, splošne pogoje poslovanja,…*

Naročitelj mora **nemudoma obvestiti zastopnika** o **svoji odločitvi** ali je **sprejel ali zavrnil sklenitevpogodbe**. Obvestiti mora tudi zastopnika **o zmanjšanju obsega dela**, ter mu **dati provizijo od pogodbe.**

KAJ JE DISTRIBUCIJSKA POGODBA IN KAJ SO NJENE ZNAČILNOSTI?

Definicija pogodbe o distribuciji: *to je pogodba, s katero ena stranka (proizvajalec, dobavitelj) enemu ali večim distributerjem podeli pravico prodaje proizvodov, ki jih proizvaja ali dobavlja v njihovem lastnem imenu in za njihov lasten račun.*

Proizvajalec, ki želi prodreti na tržišče (predvsem tuje države) s svojim proizvodom, lahko načeloma izbira med več alternativami:

- vzpostavi **lastno prodajno strukturo** - v tej državi ustanovi lastno podjetje za organiziranje distribucije,
- **skupaj z lokalnim partnerjem** v obliki "**joint-venture**" (pogodbene ali statusne narave),
- (**trajna) pogodba z lokalnim partnerjem** (pogodba o posredovanju, zastopanju, komisiji in distributerska pogodba) - gre torej za različne pogodbe, ki se med seboj razlikujejo predvsem glede pooblastila za sklepanje poslov, v poslovnem pogledu pa glede obsega angažiranja lokalnega partnerja.

Distributer **ni posrednik**, temveč **trgovec, ki kupuje proizvode**, da bi jih **naprej prodal v lastnem imenu in za lasten račun.**

⇒ *formalni pogled:* distributerska je **okvirna pogodba**, ki sama po sebi ne ureja posamičnih dobav blaga (kar je značilno za prodajno)

⇒ *vsebinski pogled:* distributer **ni le preprodajalec**, ki deluje kot grosist, temveč ga vežejo na proizvajalca tesnejše vezi:

a) kot prodajalec se distributer ukvarja s *pospeševanjem in organiziranjem distribucije na določenem območju*

b) proizvajalec *zaupa distributerju prednostni položaj na tem območju* (pogosto izključna - ekskluzivna distribucija)

c) razmerje je *trajnejše narave*

d) pogodba ustvarja med strankama *tesno vez zaupnosti* ("lojalnosti") - distribucija proizvajalčevih proizvodov ponavadi pomeni tudi omejitev distributerjeve svobode (predvsem prepoved konkuriranja)

e) *skoraj vedno gre za distribucijo proizvodov z blagovno znamko*

KAJ JE LEASING IN KATERE SO NJEGOVE ZNAČILNOST? KATERE OBLIKE LEASINGA POZNATE?

Leasing je **gospodarski posel financiranja investicije**. Vse države ga urejajo davčno pravno, da se ugotovi, kdo je zavezan za plačilo davka od stvari.

Dajalec leasinga obdrži na stvari LP; **jemalec leasinga pa plačuje obroke** kot **najem** (elementi najemne pog). V večini pog. je na koncu ***klavzula o opciji odkupa*** (elementi prodajne pog.).

Vsebuje ELEMENTE:

- prodajne pog.
- najemne pog.
- prodaje na obroke: le da je za to značilno, da stvar preide še pred popolnim plačilom v last in posest K, pri leasingu pa ne
- rabokupne pog: JL kupi rabo predmeta
- najemno- prodajne pog.
- posojilne, kreditne pog.
- klavzula o pridržku LP, ki si jo pridrži P, dokler niso plačani vsi obroki

VRSTE LEASINGA:

1. INDIREKTNI L.: (pravi); med: -proizvajalcem
-DL (posreduje med obema in zagotavlja finančna sredstva)
-JL

DIREKTNI L.: (nepravi); je dvostranski leasing med DL(ima stvar na zalogi) in JL

2. KRATKOROČNI / SREDNJEROČNI / DOLGOROČNI L. (ponavadi traja 5 let)

3. ***NEPREMIČNINE / POTROŠNE DOBRINE / REVOLTING L.*** : npr.: rent-a-car: JL s proizvajalcem sklene NE PP ampak pog. o leasingu. JL se zaveže, da bo vsake 2 leti zamenjal celotni vozni park. Proizvajalec ve, da bo lahko lansiral novo količino vozil na trg; s tem JL reklamira proizvajalca in ima zato določene ugodnosti

4. FINANČNI L.: -je najbolj razširjen
-najmanj 3 stranke
-traja vso pričakovano življensko dobo predmeta; ni pog. dogovorjenega roka
-stranki določita fiksno obdobje v katerem od pog. ne moreta odstopiti
-seštevek obrokov (nabavne cene, kar omogoča DL zaslužek in povrnitev stroškov)
-JL ima ob prenehanju možnost uveljaviti opcijo odkupa

OPERATIVNI L.: -dogovorjen je za fiksno obdobje, ki pa je krajše (kratkoročne pog.)
-lahko pride do preklica pog. (odpovedni rok)
-čas trajanja ni odvisen od vrednosti stvari
-obroki so višji, ker lahko pride do odpovedi
-JL se zanj odloči, kadar gre za predmete, ki hitro tehnološko zastarajo

KATERE SO ZNAČILNOSTI NAJEMNE POGODBE IN KATERE SO PRAVICE IN OBVEZNOSTI NAJEMODAJALCA/NAJEMNIKA?

Z zakupno (najemno) pogodbo s zakupodajalec (najemodajalec) zavezuje, da bo *zakupniku (najemniku) izročil določeno stvar v rabo*, ta pa se *zavezuje*, da mu bo za to *plačeval določeno zakupnino (najemnino).*

Raba obsega tudi **uživanje stvari (pobiranje plodov),** če *ni drugače dogovorjeno* ali *drugačnega običaja*.

Gre za:

- realno pogodbo;
- pogodbo s katero se prenašata posest in raba;
- odplačno pogodbo.

Zakupodajalec mora *izročiti zakupniku zakupljeno stvar skupaj z njenimi pritiklinami*.
Zakupodajalec mora *med zakupom stvar vzdrževati in jo zato po potrebi popravljati.* Zakupniku mora povrniti stroške z vzdrževanjem stvari, ki jih je ta plačal namesto njega.Stroški za drobna popravila, ki jih je povzročila običajna raba stvari, ter stroški same rabe gredo v breme zakupnika.
Zakupnik mora o potrebnih popravilih obvestiti zakupodajalca Če potrebna popravila v zakup vzete stvari v precejšnji meri in daljši čas ovirajo njeno rabo, lahko zakupnik odstopi od pogodbe. V tem primeru ima pravico do znižanja zakupnine, v sorazmerju s tem, koliko je bila zaradi takih popravil raba stvari omejena.
Med trajanjem zakupa zakupodajalec brez privolitve zakupnika ne sme delati sprememb na stvari, ki jo je dal v zakup, če bi to oviralo njeno rabo (manjša zakupnina če gre za zmanjšanje uporabnosti).
Zakupnik je dolžan uporabljati stvar kot dober gospodarstvenik oziroma dober gospodar. Uporabljati jo sme le tako, kot to določa pogodba ali kakršen je namen stvari.
Zakupnik je odgovoren za škodo, ki nastane zato, ker je v zakup vzeto stvar uporabljal v nasprotju s pogodbo ali z njenim namenom, ne glede na to, ali jo je uporabljal sam ali nekdo, ki je delal po njegovem naročilu, podzakupnik ali kdo drug, ki mu je on omogočil rabo stvari
Če zakupnik tudi po zakupodajalčevem opominu še naprej krši svoje obveznosti in je nevarno, da bo nastala za zakupodajalca precejšnja škoda, lahko ta pogodbo odpove brez odpovednega roka.
Zakupnik je dolžan plačevati zakupnino v rokih, ki jih določa pogodba ali zakon, sicer pa v rokih, ki so običajni v kraju, kjer mu je bila stvar izročena. Če ni dogovora ali običaja v kraju izročitve in je stvar dana v zakup za eno ali več let, se plačuje zakupnina polletno; če je dana v zakup za krajši čas, pa po izteku tega časa.
Zakupodajalec lahko odpove zakupno pogodbo, če zakupnik ne plača zakupnine niti v 15 dneh, odkar je zakupodajalec to zahteval. Vendar ostane pogodba v veljavi, če plača zakupnik dolžno zakupnino, preden mu je sporočena odpoved.
Zakupnik je dolžan varovati v zakup vzeto stvar in jo po prenehanju zakupa vrniti nepoškodovano. Stvar vrne v kraju, v katerem mu je bila izročena.
Zakupnik ne odgovarja za obrabljenost stvari zaradi običajne rabe in tudi ne za poškodbe, nastale zaradi tega, ker je stvar doslužila.
Če je med zakupom izvršil na stvari kakšne spremembe, jo je dolžan vrniti v stanju, v kakršnem je bila, ko jo je dobil v zakup. Vzeti sme dodatke, ki jih je dodal stvari, če se dajo ločiti, ne da bi se stvar poškodovala, vendar jih zakupodajalec lahko obdrži, če mu nadomesti njihovo vrednost ob vrnitvi

KAJ UREJA STATUSNO PRAVO IN KATERE VRSTE SUBJEKTOV POZNATE?

Gospodarsko statusno pravo (GSP) je **celokupnost (vsota) pravnih norm**, ki *urejajo* **status (položaj) gospodarskih subjektov** (subjekti v sistemu so fizične in pravne osebe). *Gospodarsko statusno pravo* je *panoga*, ki *ureja status gospodarskih družb* in *samostojnih podjetnikov.*
Status je *položaj pravnega subjekta v družbi in državi* in z njim *skušamo vrednotiti nek položaj*. **Pravni subjekti** so *fizične in pravne osebe*, ki **nastanejo z ustanovitvijo** in so **nosilci določenih pravic in obveznosti**, ki jih **pravni red daje**. Razvrščamo jih glede na dejavnost s pravnimi normami:

- Združba – lahko več družb in tu ni nobene formalne pravne oblike, je množica nekih elementov

- Družba – pomeni organizacijsko obliko združevanja ljudi, ustanovljena pa je v skladu s pravnimi predpisi

ZDRUŽBA + PRAVNI PREDPISI = DRUŽBA

KAKŠNA JE RAZLIKA MED USTANOVAMI IN KORPORACIJAMI?

Vrste pravnih oseb

- pravna teorija razlikuje med korporacijami in ustanovami.

1. Korporacija

– značilna po tem, da se **združi več oseb** tako, da **nastane nova oseba**, praviloma **različna od tistih**, ki so se **vanjo združevale**. Korporacija ostane kot **oseba naprej**, ne glede na to, da se **spreminjajo njeni ustanovitelji**, t.j. osebe, ki so se vanjo združile.

– korporacija je torej **članska združba**. *Osebe*, ki *korporacijo ustanovijo*, so *njeni člani*, ki **oblikujejo** in **izražajo poslovno voljo** korporacije kot **osebe z lastno pravno sposobnostjo,**

– je **pravna oseba**, ki jo **sestavlja več oseb (članov)** in ima lahko **določeno premoženje**, vendar to *ni nujno*,

– **zasebnopravne korporacije** kot so *društva, gospodarske družbe, zadruge* ter *javnopravne korporacije* kot so **država, občina, druge lokalne skupnosti**.

2. Ustanove

– **značilne po premoženju**, ki ima **določen namen** (personificirano premoženje), in po tem, da **ustanovitelji nimajo vloge članov**, ki bi **upravljali namensko vezano premoženje**. S *premoženjem ustanove gospodari uprava v skladu z določenim namenom* in ne *ustanovitelji po članskem načelu.*

– **nimajo članov oz. družbenikov**, ampak le *upravo* in *morebitne druge organe upravljanja in poslovodenje ter destinatarje,*

– ustanove bi lahko *razvrstili tudi po namenu*, zaradi katerega so **ustanovljene**, in sicer na **družinske ustanove** (upravičenci so le krog družine), **cerkvene ustanove** (cerkveni nameni), **splošno koristne ustanove** (kulturni, znanstveni itd. nameni), **socialne ustanove** (različni dobrodelni nameni) ter **podjetniške ustanove.**

KAJ JE PRAVNA OSEBA IN KAJ SO NJENE ZNAČILNOSTI?

Pravna osebnost

gospodarska družba je pravna oseba, kar pomeni, da:

– je *lahko lastnik premičnin in nepremičnin*,

– lahko *pridobiva pravice* in *obveznosti*, pri čemer je *bistvo pravne osebnosti* je v **sposobnosti pravne osebe** biti **nosilec pravic** in **obveznosti v pravnih razmerjih**

– lahko **toži** ali **je tožena**,

– *lastnost pravne osebe* pridobi z **vpisom v register** (pred vpisom v register veljajo za razmerja med družbeniki pravila o civilnopravni družbeni pogodbi; velja, da so osebe, ki pred vpisom družbe v register nastopajo v imenu gospodarske družbe, odgovorne osebno z osebnim premoženjem, vsi družbeniki so solidarno odgovorni za obveznosti take družbe),

– *vse gospodarske družbe* so torej *pravne osebe* po *samem zakonu*; med gospodarske družbe ZGD uvršča tudi *tiho družbo*, ki pa **ni pravna oseba**; podjetnik posameznik prav tako *nima samostojne pravne osebnosti*

KAJ JE FIRMA IN KAKO JE VAROVANA?

firma je **ime**, s katerim **družba posluje**, je **distinktivni, razlikovalni element** v **pravnem prometu**, zato se ob *trajno uspešnem gospodarskem poslovanju firma družbe spremeni v samostojno poslovno kategorijo, ki ima svojo materialno vrednost*,

Firma se **zavaruje z vpisom v sodni register**, kjer se **zaščiti svojim imenom**. Firmo zavarujemo z naslednjimi mehanizmi:

- **javnopravno varstvo** - ob vpisu nove družbe v sodni register sodišče po uradni dolžnosti pazi na to, da firma ustreza zakonu; prednost ima družba, ki je prva vložila predlog)
- **civilnopravno varstvo** - varstvo mora biti dano tudi vsaki družbi, ki je prej vpisana v register in misli, da se kasneje vpisana firma ne razlikuje bistveno od njene; v 3 letih po vpisu sporne firme v register lahko s tožbo zahteva izbris iz sodnega registra in odškodnino, če ji je nastala škoda
- **konkorenčnopravno varstvo** - zaradi zamenljivosti so oškodovani potrošnik

KAJ JE PRAVNA IN KAJ POSLOVNA SPOSOBNOST? KDAJ PRAVNA OSEBA PRIDOBI PRAVNO/POSLOVNO SPOSOBNOST?

Pravna sposobnost je *sposobnost biti nosilec pravic in obveznosti*.

Poslovna sposobnost je *sposobnost z lastnimi ravnanji veljavno sprejemati pravice in obveznosti.*

Fizične osebe pravno sposobnost pridobijo jo **ob rojstvu** in jo izgubijo **s smrtjo**,p**opolna poslovna sposobnost** - fizična oseba jo pridobi **s polnoletnostjo, torej z 18 leti**; **omejeno poslovno sposoben** je **mladoletnik, ki je dopolnil 15 let**, saj lahko po našem pravu sklene delovno razmerje in razpolaga z osebnim dohodkom; fizično osebo, ki nima poslovne sposobnosti, mora v pravnem prometu zastopati zakoniti **zastopnik** (roditelj) ali skrbnik.

STATUSNE ZNAČILNOSTI GOSPODARSKIH DRUŽB

Ločimo dve vrsti gospodarskih družb (glede na status družabnikov):

1. **OSEBNE DRUŽBE** – *družbeniki odgovarjajo za obveznosti z vsem svojim premoženjem, vodijo družbo*. Zanje je *značilna tesnejša povezanost družbenikov*. Pri teh družbah je v ospredje postavljeno *osebno zaupanje in osebno sodelovanje*. **Družbeniki** so *navzven odgovorni osebno*. **Med osebne družbe uvrščamo d.n.o., k.d. in tiho družbo**.

2. **KAPITALSKE DRUŽBE** - te opredeljuje *manjša osebna povezanost družbenikov in večji pomen kapitala*, ki je v njih *združen*. **Poudarek je na kapitalu**. Pravo priznava **družbeno samostojnost zaradi družbenega kapitala**. Pri združevanju v to družbo pa osebno zaupanje in osebno sodelovanje nista bistvena, pa tudi družbeniki navzven niso osebno odgovorni. *Neposredni pravni in ekonomski nosilec podjetja in odgovornosti je namreč kot pravna oseba priznani in organizirani kapital sam*. Med te družbe uvrščamo: d.o.o., d.d. in k.d.d.

Med statusno pravne značilnosti gospodarskih družb štejemo v pravni teoriji tiste sestavine, po katerih se gospodarske družbe ločijo od drugih pravnih subjektov in ki imajo za pravni položaj družbe poseben pomen.

Statusno pravne značilnosti gospodarskih družb so:

1. Opravljanje dejavnosti
2. Pravna osebnost in odgovornost za obveznosti
3. Firma in sedež
4. Zastopanje
5. Registracija v sodnem registru
6. Poslovna evidenca
7. Sodelovanje delavcev pri upravljanju
8. Poslovna skrivnost

DEJAVNOST GOSPODARSKE DRUŽBE

- družbe smejo kot dejavnost opravljati vse posle, razen tistih, ki se po zakonu ne smejo opravljati kot gospodarski posli,

• ZGD izhaja iz načela, da je dovoljeno vse, kar ni prepovedano oz. da je ustanovitelj družbe pri izbiri dejavnosti avtonomen. Družba namreč sme opravljati vse posle, razen tistih, ki se po zakonu ne smejo opravljati kot gospodarski posli.

- v pojem dejavnosti sicer sodijo vse tiste poslovne dejavnosti, ki jih gospodarska družba opravlja, da uresniči namen, zaradi katerega je ustanovljena:

– kot pridobitna dejavnost se šteje vsaka dejavnost, ki se izvaja na trgu zaradi pridobivanja dobička. Praviloma bo dejavnost gospodarskih družb pridobitna;

– lahko pa se oblika gospodarske družbe uporabi tudi za opravljanje nepridobitne dejavnosti;

- dejavnost so posli, ki jih trajno in sistematično opravlja gospodarska družba zaradi uresničevanja svojega namena;

z zakonom se lahko določi, da določene gospodarske posle lahko opravljajo:

– le družbe, določene z zakonom, ali

– le določene vrste družb (tako npr. velja, da bančne posle lahko opravljajo le banke kot delniške družbe, katerih značilnosti oz. posebnosti ureja zakon posebej) ali

– le druge organizacije (zakon torej lahko predpiše, da določene gospodarske posle opravljajo le organizacije, katerih status in organizacijo sam določi in pri tem ne gre za oblike gospodarskih družb).

- družbe **smejo opravljati gospodarske posle**:

– le v okviru dejavnosti, ki je vpisana v register (**glavna dejavnost**),

– tudi vse druge posle, ki so potrebni za njen obstoj in za opravljanje dejavnosti, ne pomenijo pa neposrednega opravljanja dejavnosti (**pomožni ali stranski posli**).

<u>ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI IN SPREGLED PRAVNE OSEBNOSTI</u>

• **z vsem svojim premoženjem so odgovorni za obveznosti:**

– podjetnik posameznik,

– družbe,

– podjetnik posameznik ali družba za obveznosti, ki so nastale iz poslovanja tihe družbe.

• **družbeniki so odgovorni za obveznosti družbe s svojim premoženjem v:**

– družbi z neomejeno odgovornostjo

– komplementarji v k.d. in k.d.d..

• **družbeniki, ki niso odgovorni za obveznosti družbe, so:**

– delničarji v d.d.,

– družbeniki v d.o.o.,

– komanditisti v k.d. oz. k.d.d.

<u>VRSTE IN OPREDELITEV ZASTOPNIKOV GOSPODARSKE DRUŽBE</u>

• čeprav je zastopanje posebej urejeno pri vsaki družbi posebej, ZGD vsebuje tudi nekatere skupne določbe glede zastopanja družb; v skupnih določbah o zastopanju, veljavnih za vse družbe, ZGD pozna zakonskega in statutarnega zastopnika ter ureja prokuro. O pooblaščencu v ZGD ni ureditve, saj se glede tega uporabljajo predpisi obligacijskega prava.

• **družbo zastopajo osebe, ki**

– <u>so navedene v zakonu</u> (zakonski zastopnik - izvirno pooblastilo):

• d.n.o. - vsak družbenik, če ni z družbeno pogodbo izvzet,

• k.d. in k.d.d. - komplementar, komanditist je izrecno izključen iz z.,

- t.d. - nosilec tihe družbe,
- d.d. - uprava,
- d.o.o. - poslovodja, eden ali več (direktor)

– osebe, ki so navedene v aktu o ustanovitvi družbe (statutarni zastopnik - izvirno pooblastilo), ni jih potrebno imenovati osebno, dovolj po funkciji, ki jo opravljajo, ter

– osebe, ki jih zastopnik v okviru svojih pooblastil pisno pooblasti (pooblaščenec - izvedeno pooblastilo)

KAKŠNA JE RAZLIKA MED PODJETNIKOM POSAMEZNIKOM, OBRTNIKOM IN IZVAJALCEM POKLICA?

Samostojni podjetnik *posameznik* je *fizična oseba*, ki **na trgu opravlja pridobitno dejavnost** kot **svojo izključno dejavnost**. Torej samostojni podjetnik posameznik je *pravna forma* preko katere lahko *posameznik kot fizična oseba opravlja pridobitno dejavnost*. **Podjetnik sklepa pravne posle**, je **nosilec pravic** in **obveznosti** in **za obveznosti odgovarja z vsem svojim premoženjem.**

Obrt je gospodarska dejavnost, ki je **manjša kot podjetja**, izvajajo jo obrtniki. **Obrtnik** je lahko **fizična oseba**, ki pa se mora **vpisat v obrtni register**, da lahko **opravlja svojo dejavnost.**

Izvajalec je **oseba oz. družba** , ki **sprejme delo** in ga po **vnaprej določeni pogodbi** tudi **izvede**. Za **delo prejme plačilo**, ki je **vnaprej dogovorjeno**. **Izvajalec** je **dolžan izvesti vse dogovorjene obveznosti za katere se je obvezal z ponudbo.**

V ČEM SE RAZLIKUJEJO OSEBNE IN KAPITALSKE DRUŽBE?

KAPITALSKE DRUŽBE

Namenjene zbiranju večjega kapitala

Gre za *tipe družb*, ki omogočajo *izpeljavo rasti posamezni družbi*

Kapital se lahko pridobiva od:

- posameznikov;
- institucionalnih investitorjev;
- skladov rizičnega kapitala.

Kapitalske družbe so namenjene:

- proizvodnji/storitvam;
- nadaljnjemu investiranju.

ZNAČILNOSTI

- Ločitev lastnikov in družbe
- Omejena odgovornost lastnikov
- Prenos odgovornosti na upravo/direktorja(e)
- Kapitalski interesi pred cilji družbe
- Za majhne vlagatelje oblika naložb
- Pomembnejši kapital kot osebni prispevek

(**+**) Družba jamči s svojim premoženjem, družbeniki osebno ne jamčijo (le izjemoma, v primerih, določenih z zakonom)

(-) Zahteva se visok osnovni kapital (d.d. – 6 mio sit, d.o.o. – 2.100.000 sit)

(-) Zahtevnejši formalnopravni postopki glede ureditve statusa (d.d. - statut v obliki notarskega zapisa)

(-) Bolj zapleteno upravljanje (več obveznih organov)

(-) Dražja ustanovitev in večji stroški pri delovanju družbe

OSEBNE DRUŽBE

(-) Za **obveznosti družbe jamčijo družbeniki neomejeno z vsem svojim premoženjem**; **upnikom je torej odgovoren vsak družbenik**, ki ga **izbere upnik** in sicer za **celotni znesek obveznosti (visoka boniteta)**

(+) Po zakonu **ni obvezen minimalni osnovni kapital**

(+) **Manj zahtevni formalnopravni postopki glede statusa** (ne zahteva se notarska oblika)

(+) **Poenostavljeno upravljanje** (manj obveznih organov)

(+) **Cenejša ustanovitev** in **manj stroškov pri poslovanju**

KATERE SO TEMELJNE ZNAČILNOSTI DRUŽBE Z NEOMEJENO ODGOVORNOSTJO? KAKŠNA SO NOTRANJA IN ZUNANJA RAZMERJA V TAKŠNI DRUŽBI?

Je **družba dveh** ali **več oseb**, ki **odgovarjajo z vsem svojim premoženjem**. **Ustanovitev** je treba **vpisat v sodni register**, saj **družba šele z vpisom pridobi lastnost pravne osebe**. **Vsebovati** mora **priimek vsaj enega družbenika**. **Ustanovi** se z **pogodbo**, *sklenjeno* med **vsaj dvema fizičnima ali pravnima osebama**.

Družbeniki lahko **svojo notranjo razmerje uredijo povsem svobodno**.

Zakon loči dve razmerji: **med samimi imetniki istega poslovnega sistema** (notranje razmerje) in **med imetniki in družbo** (zunanje razmerje).

(+) **Vsi družbeniki** imajo **možnost popolnega nadzora**

(+) **Možen dogovor o delitvi dela**

(+) **Možnosti financiranja** so **večje** kot pri **samostojnem podjetniku**

(-) **Močna vezanost družbenikov na družbo** (možna konkurenčna prepoved)

(-) **Neomejena** in **solidarna odgovornost**

KATERE SO TEMELJNE ZNAČILNOSTI KOMANDITNE DRUŽBE? KAKŠNA SO NOTRANJA IN ZUNANJA RAZMERJA V TAKŠNI DRUŽBI?

Uvršča se **med osebne družbe**. V njej sta **udeleženi dve vrsti družbenikov** in sicer **komplementar** in **komanditist**, v kateri **najmanj en družbenik odgovarja z vsem svojim premoženjem** medtem ko **en družbenik ne odgovarja**. **Prijava za vpis v sodni register** mora poleg **podatkov** še vsebovati **podatke o komanditistih**. V družbi se **združujeta delo** in **kapital**. **Razmerja med družbeniki** so urejena **dispozitivno**. Medtem ko za *razmerja med družbeniki* velja **pogodbena svoboda**, so *razmerja družbenikov do tretjih* **urejena prisilno.**

(+) **Na račun vloge komanditista** se povečuje **lastni kapital**, ne da bi bilo treba **deliti poslovodstvo z drugimi družbeniki**

(-) **Močno je vezan na družbo**

(-) **Jamči neomejeno osebno in solidarno**

- **za komanditista:** Kljub udeležbi ni odgovoren z osebnim premoženjem. Le omejeno lahko nadzoruje poslovanje družbe, v katero je vložil svoj kapital. Ni mu potrebno sodelovati pri poslovodstvu.

KAJ JE DVOJNA DRUŽBA IN ZAKAJ JO ZAKON POSEBEJ OBRAVNAVA?Dvojna družba je po zakonski opredelitvi k.d., v kateri je edini komplementar družba in v kateri ni osebno odgovornih družbenikov, oz. so vsi komplementarji kapitalske družbe. *Dvojna družba* je praktična rešitev potrebe, da se v okviru osebnih družb oblikuje medsebojna povezava kapitalskih in osebnih družb. Ta družba je lahko ustanovljena za določen ali nedoločen čas.Dvojna družba je v bistvu osebna družba, v kateri je komplementar pravna oseba v obliki kapitalske družbe. V praksi se najbolj pogosto ustanavljajo dvojne družbe tako, da v vlogi komplementarja nastopa d.o.o., ki sklene pogodbo o ustanovitvi k.d. s komanditistom, ki je

tudi družbenik d.o.o.Razlogi za ustanavljanje so v davčni sferi, saj so osebne družbe manj obremenjene z davki.Dvojna družba se torej imenuje zato, ker je sama družba v kateri se pojavlja še ena družba kot komplementar (d.o.o., d.d.).D.d., d.o.o in k.d.d. se po zakonu ne smejo preoblikovati v dvojno družbo.Dvojna družba ne sme biti komplementar v k.d. **KATERE SO TEMELJNE ZNAČILNOSTI TIHE DRUŽBE?**Tiha družba nastane s **pogodbo**, na podlagi katere **tihi družbenik s premoženjskim vložkom v podjetje koga drugega (nosilec tihe družbe) pridobi pravico do udeležbe pri njegovem dobičku**. Nosilec tihe družbe in eden ali več tihih družbenikov se o **svojih razmerjih svobodno dogovarjajo** in morajo pri **njihovem uresničevanju ravnati s tisto skrbnostjo**, ki jo uporabljajo v **lastnih zadevah**. Če **delež tihega družbenika pri dobičku** ali **pri izgubi družbe ni določen**, ga v **sporu** glede na **vložena sredstva** in **druge okoliščine določi sodišče**. Na koncu vsakega poslovnega leta mora nosilec tihe družbe izračunati dobiček oziroma izgubo in tihemu družbeniku izplačati dobiček, ki mu pripada na podlagi njegovega vložka. **Tihi družbenik** ima **pravico od nosilca tihe družbe zahtevati prepis letnega poročila in vpogled v poslovne knjige in knjigovodske listine**. S pogodbo se pravice tihemu družbeniku ne morejo **niti izključiti niti omejiti**. Ime tihega družbenika *ne sme biti* **v firmi nosilca tihe družbe**, sicer je tihi družbenik, ki je za to vedel ali bi moral vedeti, odgovoren upnikom za obveznosti nosilca tihe družbe solidarno z vsem svojim premoženjem. **(+) Udeležba brez obveznosti sodelovanja (+) Omejitev jamstva (+) Udeležba je lahko trajna (-)Majhna možnost kontrole (-) Pri povečanju vrednosti družbe ni udeležen.**

KAJ JE DELNIŠKA DRUŽBA IN KATERE SO NJENE TEMELJNE ZNAČILNOSTI?

- **Najbolj razvita** in **najbolj urejena kapitalska družba**
- Namen – za **večje kapitalske podvige**
- **Najstarejša družba** – NL 16. stoletje
- **Sodobne d.d**. – D 1822
- **Delniška družba** je **družba**, ki ima **osnovni kapital** (osnovno glavnico) *razdeljen* na **delnice**
- **Najnižji znesek osnovnega kapitala je 25.000 eurov**.

SKUPINE V D.D.

-delničarji
-delavci
-uprava
-upniki, investitorji

KAKŠNA JE RAZLIKA MED SUKCESIVNO IN SIMULTANO USTANOVITVIJO DELNIŠKE DRUŽBE?

SOČASNA ALI SIMULTANA USTANOVITEV D.D.

a**) POJEM**

D.d. se lahko ustanovi tako, da **vsi ustanovitelji sprejmejo in podpišejo statut** ter imajo **dovolj kapitala** da **sami prevzamejo vse delnice**.

b) **USTANOVITEV DRUŽBE**

Družba je ustanovljena, ko **ustanovitelji prevzamejo vse delnice**.

c) **VPLAČILO DELNIC**

Delnice se ob izdaji **ne smejo prodajati pod svojo nominalno vrednostjo**. Delnice se lahko **vplačajo v denarju ali s stvarnimi vložki**. **Vsaj 1/3 osnovnega kapitala** morajo tvoriti delnice, ki se **vplačajo v denarju**. Družba mora zagotoviti vsaj 1.100.000 SIT v gotovini
d) IMENOVANJE ORGANOV

e) **USTANOVITVENO POROČILO**

Ustanovitelji morajo **sestaviti pisno poročilo o poteku ustanovitve družbe** (ustanovitveno poročilo). **Ustanovitelji** imenujejo prvi nadzorni svet družbe in finančnega revizorja za prvo polno ali delno poslovno leto.

f) **USTANOVITVENA REVIZIJA**

Člani uprave in nadzornega sveta morajo **preveriti potek ustanovitve družbe**. Poleg tega mora pregledati ustanovitev eden ali več ustanovitvenih revizorjev:

POSTOPNA ALI SUKCESIVNA USTANOVITEV D.D.

a) **POJEM**

Družbo se lahko ustanovi tudi tako, da se **delnice vpisujejo na podlagi oglasa z vabilom k javnemu vpisu delnic** (prospekt), če zakon ne določa drugače.

Ustanovitelji sprejmejo statut, objavijo prospekt, ki mora biti sestavljen v skladu s posebnimi predpisi, in prevzamejo del delnic.

b) **VPIS IN VPLAČILO DELNIC**

Vpisovanje delnic in denarna vplačila zanje se opravljajo samo *pri bankah in pri bankah mora biti vpisnikom na vpogled:* statut, poročilo ustanoviteljev in revizorjev ter prospekt.

c) **VPISNICA**

Vsak vpisnik mora **podpisati tri izvode izjave o vpisu delnic (vpisnica), enega zase, druga dva za družbo**. Če vpis delnic opravlja **pooblaščenec**, je treba **vpisnicam**, ki ostanejo družbi, **priložiti pooblastilo.**

d) **NEUSPEL VPIS**

Rok za vpisovanje in **vplačilo delnic** ne sme biti daljši od treh mesecev, **od dne**, **določenega za začetek vpisovanja**.

e) **SKLIC USTANOVNE SKUPŠČINE**

Ustanovna skupščina se mora opraviti najpozneje v dveh mesecih po preteku s prospektom določenega roka za vpisovanje delnic. Ustanovitelji jo morajo **sklicati z oglasom**, ki se mora **objaviti na enak način kot prospekt** in to tako, da **preteče med dnem zadnje objave prospekta in ustanovno skupščino najmanj 15 dni**.

KATERE NAČINE UPRAVLJANJA DELNIŠKE DRUŽBE POZNATE IN KAJ SO NJIHOVE ZNAČILNOSTI?

Organi vodenja ali nadzora so uprava, upravni odbor in nadzorni svet. Družba lahko izbere dvotirni sistem upravljanja družbe z upravo in nadzornim svetom ali enotirni sistem upravljanja družbe z upravnim odborom. Upravljanje delniške družbe v Sloveniji *ureja* predvsem ZGD in podrobnejša določila vsebujejo splošni akti posameznih družb (statuti, poslovniki, pravilniki. Najpomembnejši avtonomni vir je prav gotovo Kodeks upravljanja javnih delniških družb.

KATERE VRSTE DELNIC POZNATE IN KATERE SO NJIHOVE ZNAČILNOSTI?

DELNICE

Vrednostni papir

Najnižji znesek 1 €

Ločimo:

- **delnice z nominalnim zneskom;**
- **kosovne delnice (vrednost izračunana).**

Glede načina prenosa ločimo:

- **prenosniške**
- **imenske.**

Glede na pravice ločimo:

- **Navadne delnice** morajo zagotavljati tako pravico do udeležbe pri upravljanju družbe kot pravico do dela dobička in do dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju.
- **Prednostne delnice** pa so lahko zbirne (kumulativne) in udeležbe (participativne). Poleg zakonsko naštetih možnosti (prednost pri izplačilu vnaprej določenih zneskov ali odstotkov nominalne vrednosti delnic ali od dobička, prednost pri izplačilu ob likvidaciji družbe) se lahko kot prednost določijo tudi druge pravice, ki jih predvideva statut družbe.

KAJ ZAJEMA POJEM KORPORACIJSKO UPRAVLJANJE IN ZAKAJ SE JE RAZVIL?

Korporacijsko upravljanje se ukvarja predvsem s proučevanjem interesov lastnikov, delničarjev in ostalih udeležencev v podjetju. **Korporacija je skupnost oseb**, ki **so njeni člani.** Za korporacijo je značilno, da se združi več oseb tako, da nastane nova oseba, praviloma različna od tistih, ki so se vanjo združevale. Korporacija ostane kot oseba naprej, ne glede na to, da se spreminjajo njeni ustanovitelji, osebe, ki so se vanjo združile. Korporacija je članska združba. Osebe, ki korporacijo ustanovijo, so člani, ki oblikujejo in izražajo poslovno voljo korporacije kot osebe z lastno pravno sposobnostjo.

ORGANI POSLOVODSTVA IN NADZORA

Skupščina delniške družbe

Skupščina je organ družbe, v katerem se **oblikuje in izraža volja delničarjev** tako, da le-ta **postane volja delniške družbe**. Hierarhično je **skupščina najvišji organ delniške družbe**, saj prav v njej delničarji uresničujejo svoje pravice v zadevah družbe. Iz tega ne izhaja **splošna pristojnost skupščine**, ker imajo tudi **drugi organi, npr. uprava in nadzorni svet**, **izbirne pristojnosti**, saj so le-te **določene z zakonom** in jim jih **ne določa skupščina delniške družbe.**

Glede skupščine delničarjev **predlagana peta direktiva** določa, da mora biti **sklicana vsaj enkrat letno oz. kadar koli organ, ki vodi posle, to oceni kot potrebno.**

Nadalje direktiva ureja podrobnosti v zvezi s postopkom sklica skupščine, roki, vsebino obvestila, manjšinski pravicami v zvezi s sklicem skupščine ter posebej z vključevanjem novih točk na dnevni red ter pravicami delničarjev in njihovih zastopnikov na sami seji skupščine.

Sklep skupščine je potreben za vsako spremembo ustanovitvenega akta, razen če gre za spremembe, glede katerih je **skupščina že odločila**, ali pa za spremembe, ki se **morajo opraviti na podlagi oblastvenih odločitev.**

Dvotirni način upravljanja

Pri dvotirnem sistemu pride do razmejitve med sprejemanjem in uresničevanjem poslovne politike na eni strani in nadzorom, ki ga opravlja personalno ločen organ. Pri dvotirnem

sistemu je *postavljeno pravilo*, da **družbo vodi poslovodni organ**, ki ga **nadzira nadzorstveni organ**, ter da slednji tudi imenuje prvega. **Člane poslovodnega organa** pa lahko ustanovitelji določijo v aktu o ustanovitvi. Prav tako so **prvi člani nadzorstvenega organa** lahko določeni v ustanovitvenem aktu.

Enotirni način upravljanja

Enotirni sistem vodenja pomeni, da enemu organu po zakonu pripada kompletna funkcija poslovodenja, s tem, da ta **organ izvršilno funkcijo** praviloma prenese na svoje posamezne člane, ki nato **oblikujejo izvršni organ** (izvršni odbor). Delniško družbo v enotirnem sistemu **vodi administrativno telo**, ki **sestoji iz izvršilnih in neizvršilnih članov**. **Neizvršilni člani** opravljajo nadzor nad delom izvršilnih članov administrativnega telesa.

KATERE OBLIKE POVEČANJA OSNOVNEGA KAPITALA POZNATE IN KAJ SO NJIHOVE ZNAČILNOSTI?

Povečanje osnovnega kapitala z vložki se lahko izvede samo z izdajo novih delnic. O povečanju osnovnega kapitala z vložki se odloča z večino najmanj treh četrtin pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala, če s statutom ni določena drugačna kapitalska večina.

Če se vlagajo stvarni vložki, je treba v sklepu o povečanju osnovnega kapitala določiti **predmet** vložka, **osebo**, od katere družba pridobi predmet in nominalni **znesek** delnic, ki jih je treba zagotoviti za stvarni vložek.

KATERE OBLIKE ZMANJŠANJA OSNOVNEGA KAPITALA POZNATE IN KAJ SO NJIHOVE ZNAČILNOSTI?

ZGD ureja tri vrste zmanjšanja osnovnega kapitala, in sicer:

- *redno* zmanjšanje osnovnega kapitala
- *poenostavljano* zmanjšanje osnovnega kapitala
- zmanjšanje osnovnega kapitala z *umikom delni*

KAJ JE KOMANDITNA DELNIŠKA DRUŽBA IN KATERE SO NJENE ZNAČILNOSTI?

Komanditna delniška družba je družba vsaj petih družabnikov, pri kateri najmanj en družbenik odgovarja za obveznosti družbe z vse svojim premoženjem (komplementar), **komanditni delničarji**, ki imajo delež v osnovnem kapitalu, pa za obveznosti družbe do upnikov ne odgovarjajo.

Za to družbo se smiselno uporabljajo **določbe zakona o komanditni družbi**. Uporablja pa se tudi **zakon o delniški družbi**. Je **zelo redka kapitalska družba**.

Statut k.d.d. mora sprejeti najmanj 5 oseb. V njem se navede **osnovni kapital družbe**, **emisijski znesek delnic** in, če obstaja več razredov delnic, tudi **razrede delnic**, ki jih **prevzamejo komanditni delničarji**. Pri sprejemu statuta morajo sodelovati vsi komplementarji in tisti komanditni delničarji, ki pri ustanovitvi prevzamejo delnice.

Družbeniki, ki sprejmejo statut, so ustanovitelji družbe. **Statut** mora podpisati vsaj en komplementar in vsaj štirje komanditni družbeniki. K.d.d. je možno ustanoviti le na simultani način, s tem da ustanovitelji prevzamejo vse delnice. **Ustanovitveni kapital** je lahko razdeljen na delniški kapital in na drug kapital ki ga vlaga komplementar.

KAJ JE DRUŽBA Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO IN KATERE SO NJENE TEMELJNE ZNAČILNOSTI?

Družba z omejeno odgovornostjo je družba, katere osnovni kapital sestavljajo osnovni vložki družbenikov. **Vrednost vložkov** je lahko različna. Družbo lahko **ustanovi** ena ali več fizičnih oziroma pravnih oseb, ki postanejo z ustanovitvijo družbe družbeniki. Družba ima lahko **največ 50 družbenikov**. Lahko jih ima tudi več kot 50, vendar tedaj potrebuje dovoljenje ministra, pristojnega za gospodarstvo. **Družba odgovarja za obveznosti** z vsem svojim premoženjem medtem, ko **družbeniki odgovarjajo** do višine ustanovnega deleža v

kapitalu družbe**. Družba se ustanovi s pogodbo**, ki je lahko sklenjena v obliki notarskega zapisa, kadar jo ustanavlja več družbenikov. **Družbeno pogodbo podpišejo** jo vsi družbeniki. **Osnovni kapital** (osnovna glavnica) mora znašati vsaj 7500 eurov, **vsak osnovni vložek** pa najmanj 50 eurov. **Osnovni vložek** je lahko zagotovljen v denarju ali kot stvarni vložek ali stvarni prevzem. **Družbo z omejeno odgovornostjo lahko ustanovi** samo ena oseba (ustanovitelj), ki sprejme akt o ustanovitvi, za katerega ni potrebno, da je v obliki notarskega zapisa. Če **ustanovitelj pred prijavo družbe za vpis v register** ni v celoti vplačal denarnega dela osnovnega vložka, mora za manjkajoči del zagotoviti družbi ustrezno varščino. Ustanovitelj mora listino o varščini predložiti sodišču ob prijavi za vpis v register. **Pravni posli, ki jih sklene edini družbenik v imenu družbe s samim seboj kot drugo pogodbeno stranko**, morajo biti v pisni obliki, pri čemer kolizijski zastopnik družbe ni potreben. **Vse odločitve**, o katerih sicer **odloča skupščina**, **sprejema edini družbenik samostojno**, pri čemer mora **vse odločitve vpisovati v knjigo sklepov**, ki jo potrdi notar najpozneje do vpisa družbe v register, sicer ti sklepi nimajo pravnega učinka.

KAKŠNE SO PRAVICE IN OBVEZNOSTI DRUŽBENIKOV V DRUŽBI Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO?

Družbena pogodba mora vsebovati:

- navedbo imena in priimka ter prebivališča ali firme in sedeža vsakega družbenika
- firmo, sedež in dejavnost družbe,
- navedbo zneska osnovnega kapitala in vsakega osnovnega vložka posebej, navedbo družbenika za vsak osnovni vložek in njegov poslovni delež,
- čas delovanja družbe, če je ustanovljena za določen čas,
- morebitne obveznosti, ki jih imajo družbeniki do družbe poleg vplačila osnovnega vložka, in morebitne obveznosti družbe do družbenikov,
- če se osnovni kapital ali njegov del izroči kot stvarni vložek, se morajo v pogodbi ali prilogi, ki je sestavni del pogodbe, navesti predmet vsakega stvarnega vložka posebej, znesek osnovnega vložka, za katerega se daje stvarni vložek in družbenik, ki je stvarni vložek prispeval,
- pogodba lahko poleg teh, vsebuje še druge sestavine.

Če družbeno pogodbo za katerega od družbenikov podpiše pooblaščenec, mora biti priloženo družbenikovo pooblastilo. Če je družbena pogodba sklenjena v notarski obliki, mora družbenikovo pooblastilo potrditi notar.

KAJ JE DRUŽBA Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO ENEGA? KATERE SO NJENE POSEBNOSTI? **Družba z enim družbenikom** je **posebna zvrst družbe z omejeno odgovornostjo.** Tako za družbo z enim družbenikom **veljajo vsa pravila**, **določena sicer za družbo z omejeno odgovornostjo**, razen tistih, ki so **drugače oz. posebej urejena prav za družbo z enim družbenikom**. **Temeljna značilnost družbe z enim družbenikom** je v tem, da družbo z omejeno odgovornostjo ustanovi ena sama oseba. Prav zaradi tega, ker je **ustanovitelj ena sama osebe**, se družba ne ustanovi s pogodbo, ampak z ustanovitvenim aktom, v obliki notarskega zapisa. Posebnosti pri upravljanju družbe z enim družbenikom je v položaju ustanovitelja oz. edinega družbenika. Ta **samostojno odloča o vprašanjih**, o katerih sicer odločajo družbeniki sami, tako kot to predvideva družbena pogodba. Za edinega ustanovitelja **v zvezi z upravljanjem družbe je vodenje knjige sklepov obvezno; poslovodja mora vsako odločitev, ki jo sprejme v zvezi z upravljanjem družbe, vpisati v knjigo sklepov, ki jo mora potrditi notar. Sklep, ki je bil sprejet, pa ni vpisan v knjigo, pravno ne obstaja**

oz. nima pravnega učinka. **KATERE OBLIKE POVEZAVE DRUŽB POZNATE IN KATERE SO NJIHOVE ZNAČILNOSTI?** Družbe se povezujejo zaradi preživetja, za zadovoljitev potreb. Govorimo o več vrstah in ciljih povezav oziroma integracij. Bistvo povezovanja družbe še naprej ostanejo pravno samostojne. Družbe zaradi povezave izgubijo sicer nekaj svoje upravljavske in ekonomske samostojnosti. Gre za horizontalne, vertikalne in integralne integracije. ***Horizontalno povezovanje; Gre za povezave med družbami, ki v osnovi proizvajajo enake vrste proizvodov in opravljajo iste vrste storitev. Kaže se v delitvi dela. Namesto, da bi vsaka imela isto proizvodnjo, se dogovorijo, da bodo delo delile. Prednosti – specializacija (proizvodnjo usmerijo na ožje področje), povečanje proizvodnje, nižje cene, večji dobiček, manjši proizvodni stroški. Slabosti – zmanjša se konkurencaVertikalno povezovanje; Gre za povezave med družbami z različnimi proizvodi, vendar so med sabo povezane v proizvodno verigo (povezava od surovin do končnega izdelka). Razlog za združevanje je v skupnem planiranju in proizvodnji. Pomembno je zaradi tega da ni več negotovosti, saj so družbe povezane v verigo in skupno planirajo tudi proizvodnjo zaradi trga.Diagonalno povezovanje (konglomeratne povezave); Vsa podjetja se med seboj povezana. Drug od drugega kupujejo delnice in s tem pride tudi do globalizacije gospodarstva. Gospodarstvo zaradi tega deluje bolj celovito.***Zakon je določil, da družba, ki doseže 25% delež v drugi družbi, mora to drugi družbi sporočiti (notofikacija). Če ne sporoči, gre za sovražen prevzem družbe. Da bi to preprečili je bil sprejet Zakon o prevzemu, ki določa, da če pri 25% deležu ne obvesti, se njihov glas na skupščini ne šteje. Drugič se obvesti, ko družba doseže 50% delež v drugi družbi (drugo notifikacija)

KAJ SO PREVZEMI IN KAKŠNO JE NJIHOVO PRAVNO VARSTVO?Združitve in delitve ter preoblikovanje gospodarskih družb, opredelitev pojmov Združitev ali fuzija se nanaša izrecno na delniške družbe, ne pa na druge oblike, niti kapitalske, niti osebne družbe. Izhodišče ureditev je zavarovanje interesov na eni strani delničarjev, na drugi strani pa tretjih (upnikov), če pride do takšne vrste statusnih sprememb pri podjetjih, ki jih lahko uvrstimo v pojem fuzije. Ureditev v direktivi opredeljuje združitev s prevzemom takole: ena ali več družb preneha obstajati, ne da bi šla v likvidacijo in prenese na drugo družbo vsa svoja sredstva in obveznosti v zameno za izdajo delnic prevzemne družbe, ki jih prejmejo delničarji družb, ki so prenehale obstajati, z možnostjo plačila v denarju, ki pa ne sme presegati 10 % nominalne vrednosti tako izdanih delnic.Direktiva opredeljuje tudi pojem združitev z ustanovitvijo nove družbe. Določa, da gre pri tovrstnem preoblikovanju za prenehanje ene ali več družb, ki prav tako ne gredo v likvidacijo, ampak prenesejo vse svoje premoženje, to se pravi sredstva in obveznosti, na novo družbo, ki jo v ta namen ustanovijo.Pri prvem dejanju gre torej za dejansko pripojitev ene ali več družb k že obstoječi družbi, v drugem primeru pa za pripojitev k družbi, ki je v ta namen na novo ustanovljena.Pri delitvi delniške družbe poznamo delitev s prevzemom in delitev z ustanovitvijo novih družb.*Delitev s prevzemom* po opredelitvi pojma direktive pomeni postopek, v okviru katerega družba, ki preneha obstajati, ne gre pa v likvidacijo, prenese svoja sredstva in obveznosti na več kot eno družbo, v zameno za to pa delničarji družbe, ki se deli, dobijo delnice družb, na katere se prenese premoženje družbe, ki je predmet delitve.*Delitev z ustanovitvijo novih družb* je po opredelitvi pojma direktive postopek, v okviru katerega družba, ki preneha (ne gre pa za likvidacijo), prenese na več kot eno novoustanovljeno družbo vsa svoja sredstva in obveznosti, v zameno za to pa delničarji družbe, ki se deli, dobijo delnice novo ustanovljenih družb.Preoblikovanje (konverzija) je sprememba

pravnoorganizacijske oblike, pomeni torej, da družba obstaja še naprej, vendar v drugi obliki. Vrste preoblikovanj:

- preoblikovanje delniške družbe v komanditno delniško družbo
- preoblikovanje komanditne delniške družbe v delniško družbo
- preoblikovanje delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo
- preoblikovanje družbe z omejeno odgovornostjo v delniško družbo
- preoblikovanje komanditne delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo
- preoblikovanje družbe z omejeno odgovornostjo v komanditno delniško družbo
- preoblikovanje zadruge v delniško družbo

PRENEHANJE GOSPODARSKIH DRUŽB, NAČINI IN VRSTE POSTOPKOV

7.1. REDNO PRENEHANJE

Razlogi za prenehanje družbe so lahko raznovrstni in številni. Mednje uvrščamo:

1. Potek časa
2. Sklep skupščine
3. Opustitev delovanja
4. Odločitev sodišča
5. Zmanjšanje osnovnega kapitala pod zakonski minimum
6. Stečaj družbe

LIKVIDACIJA - pri likvidaciji se predpostavlja, da ima družba dovolj premoženja za poplačanje vseh dolgov, ostanek pa se razdeli med družbenike. Likvidacijo vodijo organi družbe (likvidacijski upravitelji), lahko pa jo odredi sodišče.

7.2. PRISILNA PORAVNAVA IN STEČAJ DRUŽBE

7.2.1. PRISILNA PORAVNAVA

Je poseben sodni postopek, ki na predlog prezadolženega dolžnika poteče pred sodiščem, z namenom da se odpravi prezadolženost dolžnika. Torej iz ekonomskih razlogov, zaradi katerih preti nevarnost začetka stečajnega postopka, ki se uvede, če je stečajni dolžnik dalj časa plačilno nesposoben. Prezadolženost dolžnika naj bi bila odpravljena z odložitvijo oz. zmanjšanjem dolgov dolžnika in z njegovo reorganizacijo, ki naj mu zagotovi normalno gospodarsko poslovanje.

Načini odplačevanja so:

1. poplačamo 50% terjatev v roku 1 leta, ostalo pa po enem letu
2. poplačamo 60% v dveh letih, ostalo kasneje
3. poplačamo 100% v treh letih

Organi prisilne poravnave so:

1. PORAVNALNI SENAT - senat 3 sodnikov, vodi postopek prisilne poravnave, lahko določi tudi upravitelja prisilne poravnave. Razpiše glavni narok kjer upniki odločajo (mora biti večina vseh katerih terjatve presegajo ½ terjatev)
2. UPNIŠKI ODBOR - 5 članov ali vedno liho št. članov, pregledajo poslovanje in finančno stanje dolžnika, sodeluje pri oblikovanju načrta finančne reorganizacije, predlaga postavitev ali odstavitev upravitelja prisilne poravnave.
3. UPRAVITELJ PRISILNE PORAVNAVE – pripravi seznam upnikov in dolžnikov

Poznamo tudi **sanacijo podjetja**, vendar te zakon ne obravnava. O sanaciji odločajo lastniki. Z njo ozdravijo podjetje. Izvedejo jo tako, da pokrijejo izgubo podjetja. Če se lastniki ne odločijo za sanacijo pa se lahko za prisilno poravnavo.

7.2.2. STEČAJ DRUŽBE

Pri stečaju družba nima dovolj premoženja za poplačilo dolgov in prisilna poravnava ne uspe, zato ob stečaju družbeniki ostanejo praznih rok. Stečajni postopek teče na sodišču, poleg tega pa je zanj obvezen sodni postopek. Predlagatelji so ponavadi upniki ali pa podjetje samo ali pa obvezno uprava podjetja kadar to določa ZGD.
V stečajnem postopku so prisotni naslednji organi:
* STEČAJNI SENAT - sestavljajo ga trije sodniki, eden od njih je predsednik. Ta senat odloča o delitvi stečajne mase. Predsednik senata je tisti, ki izvršuje stečajni postopek.
* STEČAJNI UPRAVITELJ - je tisti, ki pripelje družbo do konca (izpelje začete posle). Z uvedbo stečajnega postopka preneha delovno razmerje, zapadejo terjatve. Izterja dolgove, skrbi da se premoženje ohranja …
* UPNIŠKI ODBOR - v ta odbor so organizirani upniki, ki predlagajo stečajnega upravitelja.
Najprej se poplačajo stroški tečajnega postopka, potem minimalni osebni dohodki delavcev, vrnejo se tudi predmeti kateri niso v lasti podjetja.